

PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Kewarisan Islam, antara:

Fereizqo Ahmad Sulaiman bin H. Sulaiman, NIK 3574022206970001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo 22 Juni 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Anggur RT 01 RW 01 Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan domisili elektronik di alamat email fereizqoahmad23@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H., Satrio Hajar Miguno, S.Sos., S.H., dan Mohammad Untung, S.H., ketiganya merupakan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Citarum Indah 3 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Curah Grinting Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: oentoengmu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 228/Kuasa/XI/2023/PA.Prob, tanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

1. TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo 21 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email aa_kofy@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. TERGUGAT 2, Tempat dan tanggal lahir Probolinggo 15 Februari 2002, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan polri, beralamat di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email frs@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada H. Samiran, S.H, Achmad Mukhoffi, S.H., M.H, dan Atika, S.H, para advokat yang berkantor di jalan raya Klenang Lor No.11 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email kolomkorespondensi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 236/Kuasa/XI/2023/PA.Prob, tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2023 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 14 Nopember 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa telah meninggal dunia seseorang yang bernama **H. Sulaiman bin H. Syarif** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang semasa hidupnya telah menikah secara sah sebanyak 2 (dua) kali yakni sebagai berikut :
 - a. Bahwa almarhum **H. Sulaiman bin H. Syarif** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hj. Hopin alias Hj. Hopin Familawati binti Abd. Rohman** sekitar tahun 1995 yang kemudian keduanya sepakat untuk bercerai pada tahun 2000 sebagaimana yang tertuang akta cerai nomor : 28/AC/2000/P.A. Prob;

- b. Bahwa setelah almarhum **H. Sulaiman bin H. Syarif** bercerai dengan istri pertama yang bernama **Hj. Hopin alias Hj. Hopin Familawati binti Abd. Rohman**, almarhum **H. Sulaiman bin H. Syarif** kembali menikah dengan seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT 1** yang mana hal tersebut dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor 047/47/IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Wonoasih;
2. Bahwa dari pernikahan pertama sebagaimana yang dimaksud pada posita nomor 1.a. di atas, dari perkawinan antara **H. Sulaiman bin H. Syarif** dengan **Hj. Hopin alias Hj. Hopin Familawati binti Abd. Rohman** telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **PENGUGAT** lahir pada 22 Juni 1997;
3. Bahwa dari pernikahan kedua sebagaimana yang dimaksud pada posita nomor 1.b. di atas, dari perkawinan antara **H. Sulaiman bin H. Syarif** dengan **TERGUGAT 1** telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **TERGUGAT 2** lahir pada 15 Februari 2002;
4. Bahwa selama pernikahan antara **H. Sulaiman bin H. Syarif** dengan **TERGUGAT 1**, keduanya juga memperoleh harta bersama yang sementara ini diketahui berupa barang tidak bergerak yakni :
- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 440/Wonoasih atas nama Haji Sulaiman dan Hajjah SITI ROHAYA luas 412 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|---------|--------------|
| Utara | : H. Amari |
| Timur | : Lufiah |
| Selatan | : Jalan Raya |
| Barat | : H. Amari |
- Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I**
- b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 497/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA luas --- dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :
- | | |
|---------|--------------------|
| Utara | : Bengkok |
| Timur | : Saluran Air |
| Selatan | : Iftitah Hidayati |

Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

- c. Sebidang Tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak milik nomor 01777/Pakistaji atas nama H. Sulaiman luas 315 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Joni CS

Timur : Jalan

Selatan : Hak Yasan

Barat : Buni

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III

- d. Sebidang Tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 501/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara : Suwarti

Timur : Saluran air

Selatan : Samari

Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV

5. Bahwa perolehan harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada posita nomor 4 di atas akan diuraikan sebagaimana berikut :
- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 440/Wonoasih atas nama Haji SULAIMAN dan Hajjah SITI ROHAYA diperoleh pada saat tanggal 03 September 2005 sebagaimana Akta Jual Beli No. 257/2005;
 - b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 497/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA diperoleh pada tanggal 06 Januari 2005 sebagaimana Akta Jual beli No. 04/2005;
 - c. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak milik nomor 01777/Pakistaji atas nama H. Sulaiman perolehannya berdasarkan konversi yang berdasarkan surat penguasaan fisik bidang tanggal 01 agustus 2020;

- d. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 501/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA diperoleh pada tanggal 16 Desember 2004 sebagaimana Akta Jual Beli No. 183/2004.
6. Bahwa setelah **H. Sulaiman bin H. Syarif** meninggal, yang bersangkutan telah meninggalkan harta warisan sebagaimana yang disebutkan pada posita nomor 4 di atas yaitu $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta bersama antara **H. Sulaiman bin H. Syarif** dengan **TERGUGAT 1**;
7. Bahwa setelah harta bersama dimaksud telah dibagi sama rata antara **H. Sulaiman bin H. Syarif** dengan **TERGUGAT 1**, $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta bersama milik almarhum **H. Sulaiman bin H. Syarif** haruslah dibagi sesuai dengan kaidah pembagian waris menurut hukum islam. Adapun ahli waris yang sah dari harta peninggalan **H. Sulaiman bin H. Syarif (pewaris)** adalah sebagai berikut :
- a. TERGUGAT 1 ---- (TERGUGAT 1)
 - b. TERGUGAT 2 ----- (TERGUGAT 2)
 - c. PENGGUGAT----- (PENGGUGAT)
8. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah untuk menghasilkan solusi terbaik bagi para pihak, akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak berkenan yang mana hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 beragama islam, maka sudah semestinya Pembagian Harta Peninggalan ini dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
10. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak berkenan membagi harta peninggalan dari almarhum **H. Sulaiman bin H. Syarif** sebagaimana ketentuan hukum islam, maka cukup beralasan jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk membagi harta peninggalan dari almarhum **H. Sulaiman bin H. Syarif sesuai dengan ketentuan hukum islam** yakni hak istri (Tergugat 1) mendapatkan $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta bersama dan hak masing-masing dari ahli waris almarhum **H. Sulaiman bin H. Syarif (pewaris)** adalah sebagai berikut :

- a. **Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Sunar** sebagai istri memperoleh $\frac{1}{8}$ seperdelapan bagian dari harta peninggalan almarhum **H. Sulaiman bin H. Syarif (pewaris)** yang kemudian sisa dari $\frac{1}{8}$ seperdelapan dibagi sama rata yakni :
 - b. **TERGUGAT 2** sebagai anak laki-laki dari istri kedua memperoleh $\frac{1}{2}$ setengah bagian;
 - c. **PENGGUGAT** sebagai anak laki-laki dari istri kedua memperoleh $\frac{1}{2}$ setengah bagian;
- 11.** Bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak berkenan menyelesaikan secara kekeluargaan agar dibagi secara natura, maka cukup beralasan apabila seluruh obyek sengketa dijual lelang yang kemudian hasilnya diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum islam;
- 12.** Bahwa dalam hal ini Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta yang menjadi obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- 13.** Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat tidak memenuhi putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan;
- 14.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat disertai dengan bukti-bukti yang kuat, maka adalah beralasan hukum jika gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi;
- Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menurut hukum **H. Sulaiman bin H. Syarif** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dalam hal ini sebagai PEWARIS;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. H. Sulaiman bin H. Syarif** adalah sebagai berikut :
 - a. TERGUGAT 1 (Istri) ;
 - b. PENGGUGAT (Anak dari perkawinan Pewaris dengan Hj. Hopin alias Hj. Hopin Familawati binti Abd. Rohman) ;
 - c. TERGUGAT 2 (Anak dari perkawinan Pewaris dengan TERGUGAT 1) ;
4. Menetapkan harta – harta sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 440/Wonoasih atas nama Haji Sulaiman dan Hajjah SITI ROHAYA luas 412 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: H. Amari
Timur	: Lufiah
Selatan	: Jalan Raya
Barat	: H. Amari
 - b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 497/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA luas --- dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara	: Bengkok
Timur	: Saluran Air
Selatan	: Iftitah Hidayati
Barat	: Jalan
 - c. Sebidang Tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak milik nomor 01777/Pakistaji atas nama H. Sulaiman luas 315 m² dengan batas-batas sebagai berikut :--

Utara	: Joni CS
Timur	: Jalan
Selatan	: Hak Yasan
Barat	: Buni

- d. Sebidang Tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 501/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara : Suwarti
Timur : Saluran air
Selatan : Samari
Barat : Jalan

Adalah harta Bersama antara **H. Sulaiman bin H. Syarif dengan TERGUGAT 1**

5. Menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama sebagaimana petitum poin 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak **H. Sulaiman bin H. Syarif** dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak **TERGUGAT 1** ;
6. Menyatakan menurut hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama yang merupakan hak Alm. H. Sulaiman bin H. Syarif sebagaimana petitum poin 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah Harta Peninggalan Alm. H. Sulaiman bin H. Syarif ;
7. Menyatakan menurut hukum bagian hak Ahli Waris **Alm.H. Sulaiman bin H. Syarif atas Harta Peninggalannya sesuai dengan ketentuan hukum islam** yakni sebagai berikut :
 - a. **TERGUGAT 1** memperoleh bagian hak sebanyak $\frac{1}{8}$ porsi dari Harta Peninggalan Alm.H. Sulaiman bin H. Syarif ;
 - b. **TERGUGAT 2** memperoleh bagian hak sebanyak sisa ($\frac{1}{2}$) bagian porsi dari Harta Peninggalan Alm.H. Sulaiman bin H. Syarif ;
 - c. **PENGGUGAT** memperoleh bagian hak sebanyak sisa ($\frac{1}{2}$) bagian porsi dari Harta Peninggalan Alm.H. Sulaiman bin H. Syarif ;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 bilamana tidak berkenan menyelesaikan secara kekeluargaan agar dibagi secara natura, maka cukup beralasan apabila seluruh obyek sengketa dijual lelang yang kemudian hasilnya diberikan kepada masing-masing Ahli Waris dari Alm. H. Sulaiman bin H. Syarif sesuai dengan ketentuan hukum islam;

9. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (conservatoir belag) terhadap seluruh obyek sengketa adalah sah;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan dalam perkara a quo;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset ataupun Banding ataupun Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H., Satrio Hajar Miguno, S.Sos., S.H., dan Mohammad Untung, S.H., ketiganya merupakan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Citarum Indah 3 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Curah Grinting Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: oentoengmu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 228/Kuasa/XI/2023/PA.Prob, tanggal 10 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada kepada kepada H. Samiran, S.H, Achmad Mukhoffi, S.H., M.H, dan Atika, S.H, para advokat yang berkantor di jalan raya Klenang Lor No.11 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email kolomkorespondensi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor

register 236/Kuasa/XI/2023/PA.Prob, tanggal 29 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Para Tergugat dan/atau kuasa hukumnya juga datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat disamping menyerahkan surat kuasa asli juga menyerahkan file asli surat gugatan kepada majelis hakim, demikian pula di persidangan Kuasa Tergugat menyerahkan asli surat kuasa kepada Majelis Hakim.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Imam Suliyono, S.Sos., MM, Mediator pada Pengadilan Agama Probolinggo, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat dan/atau Kuasanya sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dengan tahapan persidangan sesuai court kalender yang telah disepakati kedua belah pihak;

Bahwa dalam persidangan langsung Majelis Hakim melanjutkan tahapan pemeriksaan perkara *a quo* diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam sidang elektronik (*elitisasi*) tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat Mengandung Cacat Formil, tidak ditemukan kuasa/kewenangan yang diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan kumulasi gugatan Harta Bersama dan Waris terhadap Para Tergugat.** Yang ada Kuasa Hukum Penggugat diberikan kuasa untuk mengajukan "Gugatan Pembagian Waris", sedangkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyusun Gugatan a quo secara kumulatif. Yakni kumulasi Gugatan Harta Bersama dan Gugatan Waris.

Maka oleh karena di dalam **Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 10 November 2023 tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan kumulasi gugatan Harta Bersama dan Waris, maka yang demikian merupakan gugatan yang cacat hukum dan gugatan a quo "demi hukum" haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

- 2) Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena Tidak Terang Menjelaskan Status Orang Tua Pewaris Apakah Masih Hidup ataukah Sudah Wafat.**

Salah satu unsur gugatan waris adalah penetapan para ahli waris pewaris, yang terdiri dari ahli waris karena perkawinan (suami/istri), ahli waris karena hubungan darah ke atas (bapak dan ibu) dan hubungan darah ke bawah (anakanak keturunan), sementara Penggugat tidak menjelaskan siapa dan bagaimana keadaan ahli waris dalam hubungan darah ke atas, dalam kasus ini adalah bapak dan ibu pewaris. Dengan demikian Para Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formal diajukannya suatu gugatan, yaitu harus jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kabur (*obscuur libel*).

3) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Karena Tidak Memasukkan Anak Tiri Pewaris Sebagai Pihak Perkara A Quo, padahal pada saat pernikahan Pewaris dengan Tergugat I, Tergugat I berstatus sebagai Janda dengan membawa 2 (dua) orang anak yakni :

- ITA ZUHROTUL MAULIDYA, Lahir di Probolinggo pada tanggal 07 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan.
- DEVI UTAMI UTAMI, Lahir di Probolinggo pada tanggal 20 Juni 1994, Jenis kelamin Perempuan.

Maka oleh karena 2 (dua) orang anak tiri Pewaris (ic. Alm. H. Sulaiman) yang sejak kecil (ic. Sejak Tahun 2000) dirawat, dipelihara, dan dibesarkan oleh Pewaris (Alm. H. Sulaiman) dan Tergugat I hingga dewasa tidak didudukkan menjadi pihak dalam perkara a quo, dan **patut dianggap anak tiri mempunyai kepentingan langsung dengan obyek perkara yang sedang digugat, karena bagaimanapun anak tiri mempunyai porsi didalam harta warisan Pewaris (ic. Alm. H. Sulaiman)**, maka demi hukum gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Merinci Letak Obyek Sengketa, Luas Obyek Sengketa, Tahun Penerbitan Sertifikat atas Obyek Sengketa.

- Terhadap Obyek Sengketa I (ic. *Posita Gugatan No.4 huruf a*), **Penggugat tidak menyebutkan kapan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris dan Tergugat I, sehingga tidak jelas. Penggugat hanya menyebutkan “Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Wonoasih atas nama H. Sulaiman dan Hj. Siti Rohaya luas 412 m²”. Tidak disebutkannya Tahun Penerbitan Sertifikat dan Letak obyek sengketa secara jelas tentu saja membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscuur libel*).**

- Terhadap Obyek Sengketa II (ic. Posita Gugatan No.4 huruf b), **Penggugat tidak menyebutkan kapan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut, sehingga tidak jelas. Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luas obyek sengketa.** Penggugat hanya menuliskan "Luas---". Hal ini jelas termasuk tidak jelas/kabur dan membuktikan jika gugatan tidak disusun secara cermat & teliti. Selanjutnya, **Penggugat juga tidak menyebutkan letak obyek sengketa I dimana? (ic. RT/RW berapa? Kelurahan apa? Kecamatan apa? Kabupaten/Kota apa?).** Penggugat hanya menyebutkan "Sertipikat Hak Milik Nomor 497/Jrebeng Kidul atas nama Hj. Siti Rokaya luas ---". Tidak disebutkannya Tahun Penerbitan Sertifikat, tidak disebutkannya luas obyek sengketa secara jelas, dan tidak disebutkannya Letak obyek sengketa secara jelas, tentu saja membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*).
- Terhadap Obyek Sengketa III (ic. Posita Gugatan No.4 huruf c), **Penggugat tidak menyebutkan kapan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tersebut, sehingga tidak jelas. Penggugat juga tidak menyebutkan letak obyek sengketa I dimana? (ic. RT/RW berapa? Kelurahan apa? Kecamatan apa? Kabupaten/Kota apa?).** Penggugat hanya menyebutkan "Sertipikat Hak Milik Nomor 01777/Pakistaji atas nama H. Sulaiman luas 315 m²". Tidak disebutkannya Tahun Penerbitan Sertifikat, dan tidak disebutkannya Letak obyek sengketa secara jelas, tentu saja membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*).
- Terhadap Obyek Sengketa IV (ic. Posita Gugatan No.4 huruf b), **Penggugat tidak menyebutkan kapan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut, sehingga tidak jelas. Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luas obyek sengketa.** Hal ini jelas termasuk tidak jelas/kabur dan membuktikan jika gugatan tidak disusun secara cermat & teliti. Selanjutnya, **Penggugat juga tidak menyebutkan letak obyek sengketa I dimana? (ic. RT/RW berapa? Kelurahan apa? Kecamatan apa?**

Kabupaten/Kota apa?). Penggugat hanya menyebutkan “Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Jrebeng Kidul atas nama Hj. Siti Rokaya”. Tidak disebutkannya Tahun Penerbitan Sertifikat, tidak disebutkannya luas obyek sengketa secara jelas, dan tidak disebutkannya Letak obyek sengketa secara jelas, tentu saja membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscuur libel*).

5) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menjelaskan Harta Bersama Antara Pewaris/H. Sulaiman Bin H. Syarif (Alm) Dengan Hj. Hopin.

- Bahwa Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat No.1 huruf a, sebelum menikah dengan Tergugat I pada tanggal 20 April 2000, telah mempunyai istri bernama Hj. Hopin. Namun rumah tangga Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Hj. Hopin akhirnya kandas/bercerai pada awal Tahun 2000.
- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan apakah ada hak dari Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) yang terkait harta bersama selama masa perkawinan dengan Hj. Hopin. Ketidakjelasan tersebut akan membuat salah satu unsur gugatan waris yakni “penentuan mengenai harta peninggalan” menjadi tidak terpenuhi dan menjadi tidak pasti. Padahal gugatan waris harus memenuhi 4 unsur, yakni : ***penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*** Ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006.
- Bahwa oleh karena keseluruhan harta peninggalan/waris yang menjadi hak/bagian Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) masih belum jelas (obscuur libel), khususnya mengenai harta bersama antara Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Hj. Hopin, maka gugatan a quo harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM KONVENSI

- 1) Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil posita Penggugat didalam gugatan a quo, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas dan terang oleh Para Tergugat.
- 2) Bahwa posita gugatan No.1 adalah benar.
- 3) Bahwa posita gugatan No.2 adalah benar.
- 4) Bahwa posita gugatan No.3 adalah benar.
- 5) Bahwa posita gugatan No.4 s/d No.11 dan No.14 adalah tidak sepenuhnya benar. Yang benar bahwa obyek sengketa I, II, dan IV perkara a quo bukanlah termasuk harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I. Selanjutnya guna mengulas ini, dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Menurut M. Yahya Harahap, pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut:
 - a) Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
 - b) Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biayapembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
 - c) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
 - d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta

bersama, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-istri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Segala penghasilan suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

- Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.
- Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak.
- Semua yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa di antara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Dan Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimana pun, yang penting harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama.
- Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.
- Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri. Tidak dipersoalkan pula atasnama siapa harta itu terdaftar. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang

sah adalah termasuk kategori harta bersama. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.803K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971.

- **Namun terhadap ketentuan ini, ada pengecualian, yakni jika uang pembelian barang tersebut berasal dari masing-masing, atau dari uang tabungan masing-masing yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta semacam ini tetap menjadi milik pribadi suami atau istri yang memiliki uang pembeli tersebut. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI No.151 K/Sip/1974 tanggal 16 Desember 1975.**
 - Faktanya, Obyek Sengketa I, II, dan IV perkara a quo adalah dibeli dari uang Tergugat I dengan suami terdahulu. Nanti akan dibuktikan pada agenda sidang pembuktian.
- 6) Bahwa posita gugatan No.12 dan No.13 adalah tidak tepat diajukan. Permohonan sita jaminan diajukan oleh Penggugat karena Penggugat merasa khawatir akan tindakan Para Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain. Terhadap dalil tersebut Para Tergugat menilai bahwa kekhawatiran saja tidak cukup untuk mengabulkan permohonan sita, karena paling tidak Penggugat harus mampu menunjukkan indikasi obyektif tentang adanya upaya Para Tergugat untuk menghilangkan atau menggelapkan obyek sengketa. Dan faktanya, Penggugat tidak mampu menunjukkan adanya fakta tersebut, maka sudah seharusnya permohonan sita Penggugat ditolak. Dan terhadap uang paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan isi putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) diterapkan sebagai bentuk hukuman berkeenaan dengan paksaan eksekusi riil yang bukan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Pasal 606 a Rv *"sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang,*

maka dapat di tentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Terhadap permohonan dwangsom Penggugat, maka Para Tergugat berpendapat oleh karena perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap sewaktu - waktu dapat dimohonkan eksekusi, maka permohonan dwangsom yang diajukan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

C. DALAM REKONVENSI

- 1) Bahwa seluruh hal yang tertulis dalam konvensi mohon tetap dicatat dan dijadikan dalil dalam rekonvensi a quo.
- 2) Bahwa yang semula dalam konvensi menjadi Penggugat, selanjutnya dalam rekonvensi a quo menjadi Tergugat Rekonvensi. Dan yang menjadi Para Tergugat dalam konvensi, maka dalam rekonvensi a quo menjadi Para Penggugat Rekonvensi.
- 3) Bahwa H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 April 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Wonoasih.
- 4) Bahwa dari pernikahan H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, telah dikarunia seorang anak bernama : Fitra Rizky Sulaiman, Lahir di Probolinggo pada tanggal 15 Februari 2002, Jenis kelamin Laki-laki.
- 5) Bahwa sebelum menikah dengan H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm), Penggugat Rekonvensi I berstatus sebagai Janda yang hidup dengan 2 (dua) orang anak, bernama :
 - ITA ZUHROTUL MAULIDYA, Lahir di Probolinggo pada tanggal 07 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan.
 - DEVI UTAMI, Lahir di Probolinggo pada tanggal 20 Juni 1994, Jenis kelamin Perempuan.
- 6) Bahwa pasca pernikahan, H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Penggugat Rekonvensi I juga hidup bersama-sama kedua orang anak

bawaan Penggugat Rekonvensi I yang waktu itu masih kecil/belum dewasa, yakni : ITA ZUHROTUL MAULIDYA dan DEVI UTAMI. Sehingga keduanya juga disebut sebagai anak tiri dari H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm).

- 7) Bahwa sebelum H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) menikah dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, H. Sulaiman juga telah berstatus sebagai duda. Sebelumnya, H. Sulaiman pernah menikah sah dengan Hj. Hopin (istri terdahulu) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Fereizqo Ahmad Sulaiman, Umur $\pm$ 26 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki.
- 8) Bahwa pernikahan H. Sulaiman dengan Hj. Hopin akhirnya kandas pada Tahun 2000, sebagaimana Akta Cerai No.28/AC/2000/PA.Prob.
- 9) Bahwa H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) telah wafat pada 12 Juni 2023. Sehingga H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dalam gugatan rekonvensi a quo disebut sebagai PEWARIS. Dan para pihak sebagaimana tersebut dibawah ini adalah ahli waris dari H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) yang berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) :
 - a) Hj. SITI ROHAYA
 - b) FITRA RIZKY SULAIMAN
 - c) FEREIZQO AHMAD SULAIMAN
- 10) Bahwa Para Anak Tiri dari H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm)/Pewaris memang bukan termasuk sebagai golongan Ahli Waris, namun harus juga mendapatkan bagian Wasiat Wajibah dari harta warisan Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm).
- 11) Bahwa selama perkawinan H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Hj. Hopin (istri terdahulu, sebelum beristri Penggugat Rekonvensi I), telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa yang tertera dibawah ini :
 - a) Sebidang Tanah dan Bangunan seluas $\pm$ 120 m² yang terletak di Dusun Krajan Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, dengan batas – batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : P. Miskono

Barat : H. Mulyo

Selatan : P. Narji

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I. Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

- b) Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 30 m² yang terletak di Dusun Krajan Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, dengan batas – batas :

Utara : Mistari

Timur : H. Herlan

Barat : Gunawi

Selatan : Jalan Ir. Sutami

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II. Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

- 12)** Bahwa H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) sebagai Pewaris mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian atas Obyek Sengketa I, II, dan III. Sehingga $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Pewaris tentu saja harus beralih hak kepada Ahli Waris H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm).
- 13)** Bahwa apa yang menjadi bagian Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm), sejak H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) wafat sampai dengan diajukannya gugatan rekonvensi a quo belum pernah dibagi sebagai harta warisan.
- 14)** Bahwa Para Penggugat Rekonvensi pernah membicarakan secara kekeluargaan mengenai harta gono-goni bersama Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mau membaginya dengan Para Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi a quo agar kiranya

perkara ini dapat diproses secara adil, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian alasan / dalil – dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) wafat pada tanggal 12 Juni 2023.
- 3) Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Ahli Waris Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm).
- 4) Menetapkan ITA ZUHROTUL MAULIDYA dan DEVI UTAMI adalah anak tiri Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm).
- 5) Menetapkan : Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah harta bersama antara H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Hj. Hopin yang belum dibagi.
- 6) Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (diktum No.5) adalah menjadi hak/bagian H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm), dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak/bagian Hj. Hopin.
- 7) Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang merupakan hak dari H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) sebagaimana diktum No.6 adalah harta peninggalan/waris dari H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) yang harus dibagi waris sesuai kadar/bagian kepada masing-masing Ahli Waris Pewaris/H.

Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dan para anak tiri Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) sebagaimana Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 8) Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkan bagian masing – masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan seluruh biaya perkara a quo kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dalam sidang elektronik (*elitigasi*) tanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil – dalil eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat;

2. MENGENAI SURAT KUASA CACAT FORMIL.

Bahwa dalil eksepsi mengenai surat kuasa cacat formil yang disampaikan Para Tergugat yang menyebutkan jika surat kuasa Penggugat kepada Penerima Kuasa cacat formil dengan alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam jawaban adalah tidak benar. Surat kuasa dari Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam SEMA NO. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959.

3. MENGENAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan Obsuur Libel yang disampaikan Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam jawaban adalah tidak benar. Apa yang disampaikan Para Tergugat merupakan opini pribadi yang sebenarnya tidak dapat mencerminkan jika gugatan Penggugat *Obscuur Libel*. Gugatan Penggugat telah disusun secara jelas dan terang meliputi kronologis bagaimana perolehan harta, siapa yang

memperoleh harta sejak pernikahan dan setelah meninggal siapa yang berhak atas Obyek Sengketa. Pun jika Para Tergugat mendalilkan harus menyebutkan pihak yang ke atas (ayah, ibu dan lain-lain) dengan alasan Penggugat mencantumkan nama ayah pewaris tanpa disertai dengan “Alm” adalah merupakan dalil yang tidak jelas. Mencantumkan bin H. Syarif atau alm H. Syarif sebenarnya hanya penyebutan jika H. Syarif merupakan bapak dari, bukan membuktikan jika H. Syarif masih hidup seperti yang disampaikan Para Tergugat. Dalam perkara pembagian waris jika penerima waris masih hidup haruslah ditarik sebagai pihak dan pihak yang menggugat juga harus menjelaskan kronologis dalam posita. Dengan demikian eksepsi mengenai *Obscuur Libel* yang disampaikan Para Tergugat haruslah ditolak.

4. MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan Kurang Pihak yang disampaikan Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam jawaban adalah tidak benar. Kedua anak kandung dari Tergugat 1 tidak berhak untuk mendapatkan harta yang menjadi obyek sengketa sebab Tergugat 1 masih hidup dan kedua orang yang merupakan anak tiri dari Alm. Sulaiman bukan merupakan ahli waris dari Alm. H. Sulaiman. Jadi, jika Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak benar. Pada prinsipnya Para Tergugat harus memahami apa itu wasiat wajibah sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya sendiri untuk meminta hak dari harta peninggalan Alm. H. Sulaiman mengingat Para Tergugat dalam mediasi tidak akan memberikan sedikitpun harta yang menjadi hak dari Penggugat dari alm. H. Sulaiman, di sisi lain Para Tergugat meminta untuk memberikan jatah kepada kedua orang anak tiri. Sungguh permintaan yang tidak masuk akal.

5. MENGENAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL.

Bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan *Obsuur Libel* yang disampaikan Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam jawaban adalah tidak benar. Gugatan Penggugat telah jelas menjelaskan obyek sengketa, batas-batas dan nomor sertifikat yang meliputi obyek

sengketa terletak dimana berdasarkan nomor sertifikat dan letaknya. Sehingga dengan demikian apa yang disampaikan Para Tergugat melalui eksepsinya haruslah dinyatakan ditolak

6. MENGENAI GUGATAN OBSCUUR LIBEL karena tidak menjelaskan harta bersama antara H. Sulaiman dengan H. Hopin.

Bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan *Obsuur Libel* yang disampaikan Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam jawaban adalah tidak benar. Benar jika Alm. H. Sulaiman menikah dengan Hj. Hopin kandas pada tahun 2000 yang mana setelah menikah dengan Hj. Hopin, Alm H. Sulaiman menikah dengan **sahabatnya** Hj. Hopin yakni Tergugat 1.

Perlu kami tegaskan dalam replik ini, Penggugat mengajukan gugatan yang dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak perlu menyampaikan harta bersama antara Alm. H. Sulaiman dengan Hj. Hopin di dalam perkara *a quo*. Sebab, hal tersebut telah selesai pembahasannya pada saat pernikahan antara alm. H. Sulaiman dengan Hj. Hopin kandas. Jika memang Para Tergugat mempersoalkan hal tersebut, harusnya Para Tergugat yang membuktikan jika masih ada harta bersama antara Alm. H. Sulaiman dengan Hj. Hopin.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam pokok perkara, kecuali apa yang diakui secara jelas oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
2. Bahwa, hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat pada jawaban dalam pokok perkara nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 merupakan suatu pengakuan yang tidak dapat terbantahkan;
3. Bahwa, menanggapi jawaban Para Tergugat pada nomor 4 adalah tidak benar dan akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :
 - Para Tergugat pada intinya mempersoalkan jika uang yang dibeli pada saat pernikahan antara Alm H. Sulaiman dengan Tergugat 1 seolah-olah merupakan uang dari Tergugat 1 yang diberikan oleh mantan suaminya. Hal tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal. Sebab, Alm.

Sulaiman merupakan pribadi yang cukup kaya mengenai harta. Sebab, Alm. Sulaiman merupakan pebisnis yang bergerak di bidang jual beli mobil, jual bel onderdil motor, bengkel motor bahkan Alm. H. Sulaiman telah mendapatkan bagian dari hasil jual beli tol;

- Perlu kami sampaikan pula dalam jawaban ini, sebelum Alm. H. Sulaiman menikah dengan Tergugat 1, Alm. Sulaiman merupakan pribadi yang kaya raya dan tidak hanya membawa 3 potong baju seperti yang disampaikan oleh Tergugat 1 dan hal tersebut akan dibuktikan pada saat persidangan kelak.
4. Bahwa, menanggapi jawaban Termohon nomor 6 adalah tidak benar. Penggugat akan membuktikan jika Obyek Sengketa memang akan dijual oleh Para Tergugat.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas, mohon telah dianggap terurai dan tertulis ulang di dalam rekonpensi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, perlu disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi, obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak memiliki hubungan/koneksitas dengan obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat Konpensi, sehingga dalam hal ini rekonpensi/gugatan balik yang diajukan harusnya terpisah dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa, dalam perkara rekonpensi mengenai obyek sengketa juga tidak dijelaskan obyek sengketa tersebut milik siapa yang kemudian Para Penggugat Rekonpensi mengklaim jika Obyek Sengketa harus dibagi waris;
4. Bahwa, menanggapi rekonpensi nomor 1 sampai dengan nomor 4 tidak perlu ditanggapi lebih jauh;
5. Bahwa, menanggapi rekonpensi nomor 5 dan nomor 6 Tergugat Rekonpensi tidak menau soal itu. Sebab, tidak ada hubungan antara kedua anak tiri tersebut dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa, menanggapi rekonpensi nomor 7 adalah benar, namun tidak ada keterkaitan dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 8 adalah benar yang mana setelah kandas, Alm. H. Sulaiman menikah dengan **sahabat** Hj. Hopin yakni Tergugat 1;
8. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 10 adalah tidak benar. Kedua anak tiri tersebut bukan merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan dari Alm. H. Sulaiman. Bilamana Penggugat Reconpensi mendalilkan harus mendapatkan waris dari regulasi wasiat wajibah, maka yang demikian haruslah Penggugat Reconpensi **membaca terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wasiat wajibah**;
9. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 11 adalah tidak benar. Obyek sengketa dalam reconpensi tersebut merupakan harta peninggalan dari keluarga Hj. Hopin sedangkan Obyek sengketa 2 merupakan milik Hj. Hopin setelah pernikahan antara Alm. H. Sulaiman dengan Hj. Hopin putus karena perceraian. Dan hal tersebut akan dibuktikan pada saat persidangan kelak;
10. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 12, nomor 13 dan nomor 14 adalah tidak benar karena harta yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan harta bersama;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan Penggugat Reconpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI & REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Reconpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis dalam sidang elektronik (*elitigasi*) tanggal 05 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1) Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat Mengandung Cacat Formil.

- Bahwa menanggapi dalil tanggapan Penggugat atas dalil eksepsi a quo, ternyata kami tidak melihat adanya jawaban yang ilmiah atau yang sifatnya akademis. Yang ada hanya jawaban ringkas, dan pada gilirannya menyimpulkan Penggugat tidak dapat menjawab dalil eksepsi a quo secara komprehensif. *Indirectly*, Penggugat mengakui keshahihan dalil eksepsi a quo.
- Bahwa Penggugat berdalil "*Surat kuasa dari Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam SEMA NO. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959*".
- Bahwa hasil penelitian dan kajian kami, SEMA No.2/1959 tanggal 19 Januari 1959 telah dicabut dengan SEMA No. 1/1971 tanggal 23 Januari 1971. **Oleh karenanya dalil Penggugat yang bersandar pada SEMA No.2/1959 yang telah dicabut adalah dalil yang batil dan harus ditolak demi hukum!**
- Bahwa kami tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi a quo, yakni oleh karena didalam Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 10 November 2023 hanya memberikan kewenangan kepada Para Kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian waris, namun ternyata Kuasa Hukum Penggugat juga memasukkan gugatan harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I, yang mana hal tersebut tidak terdapat redaksinya didalam Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat. Maka yang demikian merupakan surat kuasa yang cacat formil, sehingga gugatan yang disusun oleh Kuasa

Penggugat merupakan gugatan yang cacat hukum dan gugatan a quo "demi hukum" haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2) Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena Tidak Terang Menjelaskan Status Orang Tua Pewaris Apakah Masih Hidup ataukah Sudah Wafat.

- Bahwa menjawab eksepsi a quo, Penggugat mengajukan dalil *"Gugatan Penggugat telah disusun secara jelas dan terang meliputi kronologis bagaimana perolehan harta, siapa yang memperoleh harta sejak pernikahan dan setelah meninggal siapa yang berhak atas Obyek Sengketa"*.
- Bahwa rupanya Penggugat tidak memahami argumentasi eksepsi a quo. Didalam gugatan waris, harus dijelaskan susunan nasab secara jelas. Harus jelas pula masih hidup atau telah wafat?, dan apabila wafat, maka harus jelas wafatnya sebelum atau sesudah Pewaris?. Hal ini secara formil sangat penting dalam susunan gugatan, karena memiliki implikasi yang berbeda secara hukum. Apabila didalam formalitas penyusunan gugatan tidak disebutkan ayah pewaris masih hidup ataukah telah wafat, jika wafat maka wafatnya kapan. Oleh karenanya, secara formil gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Sebab gugatan haruslah disusun secara sempurna.
- Bahwa selain itu, didalam gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan, posisi/keadaan Ibu Pewaris. Apakah masih hidup atau telah wafat? Jika telah wafat, maka wafatnya sebelum atau setelah Pewaris?. Hal ini jelas – jelas merupakan cacat formil didalam penyusunan gugatan waris. Kami berharap ini dapat menjadi tambahan ilmu kepada Penggugat ke depan didalam menyusun sebuah gugatan waris.

- Bahwa perlu Penggugat pahami, jika ayah atau ibu (ic. orang tua) yang masih hidup juga memiliki hak waris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) KHI.
- Bahwa **dengan kondisi gugatan waris Penggugat yang tidak menjelaskan keadaan ayah pewaris, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia dan juga tidak menjelaskan siapa dan bagaimana keadaan ibu pewaris, apakah masih hidup atau sudah meninggal, kami Para Tergugat menilai bahwa gugatan waris Penggugat tersebut tidak jelas (*obscuur libel*)**. Sebab, salah satu unsur gugatan waris adalah penetapan para ahli waris pewaris, yang terdiri dari ahli waris karena perkawinan (suami/istri), ahli waris karena hubungan darah ke atas (bapak dan ibu) dan hubungan darah ke bawah (anakanak keturunan), sementara Penggugat tidak menjelaskan siapa dan bagaimana keadaan ahli waris dalam hubungan darah ke atas, dalam kasus ini adalah bapak dan ibu pewaris. Dengan demikian Para Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formal diajukannya suatu gugatan, yaitu harus jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kabur (*obscuur libel*).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sudah seharusnya gugatan Penggugat demi hukum dinyatakan tudak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Memasukkan Anak Tiri Pewaris Sebagai Pihak Perkara A Quo.

- Bahwa justru kami hendak menyampaikan sebuah tambahan ilmu kepada Penggugat, khususnya mengenai wasiat wajibah.
- Bahwa Ibn Hazm adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep wasiat wajibah ini. Yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak

tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia (ic. Pewaris). Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

- Bahwa kami telah menegaskan, jika **kedua orang anak tiri Pewaris BUKAN MERUPAKAN AHLI WARIS**. Namun berdasarkan konsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka anak tiri juga diberi wasiat wajibah. Selain didalam Yurisprudensi, konstanta anak tiri mendapat wasiat wajibah tersebut juga tertuang dalam SEMA No.7 Tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan SEMA No.7 Tahun 2012 tersebut, ternyata anak tiri juga mendapatkan wasiat wajibah kemudian dihubungkan dengan gugatan a quo, maka kedua orang anak tiri Pewaris jelas sangat memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa dalam gugatan waris a quo.
- Bahwa Penggugat telah mengetahui jika Alm. H. Sulaiman mempunyai anak tiri sebanyak 2 (dua) orang dari anak bawaan Tergugat I sebelum menikah dengan Pewaris (ic. Alm. H. Sulaiman).
- Bahwa **2 (dua) orang anak tiri Pewaris (ic. Alm. H. Sulaiman) tentu saja patut dianggap mempunyai kepentingan langsung dengan obyek perkara yang sedang digugat, karena bagaimanapun anak tiri mempunyai porsi didalam harta warisan Pewaris (ic. Alm. H. Sulaiman) dalam kerangka “wasiat wajibah”.** Namun kenyataannya Penggugat tidak mendudukan 2 (dua) orang anak tiri tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal ini tentu saja membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

4) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Merinci Letak Obyek Sengketa, Luas Obyek Sengketa, Tahun Penerbitan Sertifikat atas Obyek Sengketa.

- Bahwa Penggugat didalam jawabannya ternyata setelah kami teliti tidak menjawab secara komprehensif dalil eksepsi a quo. Penggugat hanya menanggapi secara ringkas dan sepertinya kurang ilmiah. Artinya secara tidak langsung, Penggugat mengakui keshahihan dalil eksepsi a quo. **Tidak disebutkannya Tahun Penerbitan Sertifikat, tidak disebutkannya luas obyek sengketa secara jelas, dan tidak disebutkannya Letak obyek sengketa secara jelas, tentu saja membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*).**

5) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menjelaskan Harta Bersama Antara Pewaris/H. Sulaiman Bin H. Syarif (Alm) Dengan Hj. Hopin.

- Bahwa menanggapi dali eksepsi a quo, Penggugat berdalil *"Perlu kami tegaskan dalam replik ini, Penggugat mengajukan gugatan yang dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak perlu menyampaikan harta bersama antara Alm. H. Sulaiman dengan Hj. Hopin di dalam perkara a quo"*.
- Bahwa didalam gugatan waris, harus memasukkan seluruh harta milik Pewaris. Didalam gugatan Penggugat dijelaskan jika Pewaris menikah sebanyak 2 kali dengan perempuan bernama Hj. Hopin dan Hj. Siti Rohaya. Yang mana para kedua mantan istri-nya tersebut masih hidup hingga saat ini. Penggugat hanya menggugat mengenai harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I. **Sedangkan terkait harta bersama antara Pewaris dengan Hj. Hopin tidak pernah dijelaskan SECARA FORMIL didalam gugatan a quo**. Karena kalau tidak dijelaskan didalam gugatan, maka ada indikasi yakni harta – harta sengaja disembunyikan dari pembagian waris, sehingga keadilan akan bertentangan dengan prinsip – prinsip pembagian harta waris.

- Bahwa oleh karena keseluruhan harta peninggalan/waris yang menjadi hak/bagian Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) masih belum jelas (obscuur libel), khususnya mengenai harta bersama antara Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Hj. Hopin, maka gugatan a quo harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

- 1) Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil posita Penggugat didalam gugatan a quo dan menolak seluruh replik Penggugat dalam perkara a quo, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas dan terang oleh Para Tergugat.
- 2) Bahwa untuk efisiensi waktu dan pendirian terhadap argumentasi masing – masing, maka seluruh bantahan Penggugat didalam Repliknya akan diluruskan dan dibantah oleh Tergugat didalam sesi pembuktian.
- 3) Bahwa tuduhan dari Penggugat yakni Para Tergugat akan menjual obyek sengketa merupakan hal yang “khoyali”, dan silahkan nanti dibuktikan didepan persidangan jika Para Tergugat telah nyata akan menjual obyek sengketa.

DALAM REKONVENSI

- 1) Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat didalam rekonvensi a quo, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas dan terang oleh Para Penggugat.
- 2) Bahwa gugatan a quo memiliki koneksitas dan relevansi dengan perkara konvensi, oleh karena Para Penggugat yang juga termasuk ahli waris juga memiliki hak waris dari harta bersama yang menjadi bagian/porsi Pewaris. Hal ini merupakan hal yang aksiomatis, yang tidak terbantahkan!.
- 3) Bahwa Tergugat berdalil *“dalam perkara rekonpensi mengenai obyek sengketa juga tidak dijelaskan obyek sengketa tersebut milik siapa yang kemudian Para Penggugat Rekonpensi mengklaim jika Obyek Sengketa harus dibagi waris”*. Hal ini tentu saja tidak benar!. Didalam posita gugatan

rekonvensi angka 11 telah dijelaskan jika obyek sengketa rekonvensi adalah merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Hj. Hopin (istri Pewaris, sebelum Pewaris menikah dengan Penggugat Rekonvensi I).

- 4) Bahwa Tergugat berdalil *"menanggapi rekonpensi nomor 5 dan nomor 6 Tergugat Rekonpensi tidak menau soal itu. Sebab, tidak ada hubungan antara kedua anak tiri tersebut dalam perkara a quo"*. Dalil tersebut tidak benar!. Bukankah telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak tiri memiliki hak atas obyek sengketa konvensi & rekonvensi perkara a quo. Karena anak tiri memiliki hak berupa wasiat wajibah sesuai porsi/bagiannya. Mengenai wasiat wajibah ini merupakan hal yang lazim bagi seorang Yuris. Mahkamah Agung RI juga memberikan sikap yang konstan didalam Putusan – Putusannya sejak dahulu. Anak Tiri di-qiyas-kan dengan Anak Angkat bagiannya, sebagaimana Pasal 209 KHI. Tentu saja Para Penggugat tidak perlu menjelaskan terlalu jauh mengenai Qiyas sebagai sumber hukum islam kepada Tergugat. Qiyas merupakan salah satu sumber hukum didalam Islam, selain alQur'an, alHadist, dan Ijma' Ulama. Dan Tergugat juga telah lama mengetahui keberadaan 2 (dua) orang anak tiri dari Pewaris, yakni ITA ZUHROTUL MAULIDYA dan DEVI UTAMI.
- 5) Bahwa Tergugat berdalil *"Kedua anak tiri tersebut bukan merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan dari Alm. H. Sulaiman. Bilamana Penggugat Rekonpensi mendalilkan harus mendapatkan waris dari regulasi wasiat wajibah, maka yang demikian haruslah Penggugat Rekonpensi membaca terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wasiat wajibah"*. Dalil tersebut tidak benar!.
- 6) Bahwa Tergugat berdalil *"Obyek sengketa dalam rekonpensi tersebut merupakan harta peninggalan dari keluarga Hj. Hopin sedangkan Obyek sengketa 2 merupakan milik Hj. Hopin setelah pernikahan antara Alm. H. Sulaiman dengan Hj. Hopin putus karena perceraian. Dan hal tersebut akan dibuktikan pada saat persidangan kelak"*. Dalil tersebut tidak benar!. Untuk efisiensi waktu dan pendirian terhadap argumentasi masing –

masing, maka seluruh dalil akan terbukti didalam sesi pembuktian didepan persidangan.

- 7) Bahwa Tergugat berdalil *"menanggapi rekonpensi nomor 12, nomor 13 dan nomor 14 adalah tidak benar karena harta yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan harta bersama"*. Dalil tersebut tidak benar!. Untuk efisiensi waktu dan pendirian terhadap argumentasi masing – masing, maka seluruh dalil akan terbukti didalam sesi pembuktian didepan persidangan

Bahwa terhadap Duplik Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Rereplik secara tertulis dalam sidang elektronik (*eligitasi*) tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Penggugat menolak semua dalil – dalil eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat serta Penggugat menyatakan dengan tegas tetap kepada dalil-dalil yang disampaikan pada gugatan maupun replik

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam pokok perkara, kecuali apa yang diakui secara jelas oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;
2. Bahwa Penggugat akan membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas, mohon telah dianggap terurai dan tertulis ulang di dalam rekonpensi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa menanggapi dalil rekonpensi nomor 2 adalah tidak benar. Gugatan balik (rekonpensi) dan gugatan konpensi tidak memiliki koneksitas dan hal tersebut haruslah ditolak.;

3. Bahwa menanggapi dalil rekonsensi nomor 3 adalah tidak benar. Obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama seperti yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi;
4. Bahwa menanggapi dalil rekonsensi nomor 4 adalah tidak benar. Kedua orang anak tiri tidak mendapatkan bagian yang dalam hal ini seperti yang disampaikan yakni wasiat wajibah. Wasiat wajibah tidak berlaku dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa menanggapi dalil rekonsensi nomor 5,6 dan 7 adalah tidak benar. Tergugat Rekonsensi menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan akan membuktikan hak tersebut pada saat pembuktian kelak

berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS:

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS & REKONPENS:

Menghukum Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Rereplik Penggugat tersebut, Para Tergugat tersebut, telah memberikan Reduplik secara tertulis dalam sidang elektronik (*elitigasi*) tanggal 12 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Para Tergugat tetap berpendirian menolak seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

- Bahwa dalil – dalil eksepsi kami ialah terdiri dalam 5 (lima) soalan, yakni sebagai berikut :
 - 1) Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat Mengandung Cacat Formil.
 - 2) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Terang Menjelaskan Status Orang Tua Pewaris Apakah Masih Hidup ataukah Sudah Wafat.
 - 3) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Memasukkan Anak Tiri Pewaris Sebagai Pihak Perkara A Quo.
 - 4) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Merinci Letak Obyek Sengketa, Luas Obyek Sengketa, Tahun Penerbitan Sertifikat atas Obyek Sengketa.
 - 5) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menjelaskan Harta Bersama Antara Pewaris/H. Sulaiman Bin H. Syarif (Alm) Dengan Hj. Hopin.
- Bahwa oleh karena didalam Re-Replik Penggugat Konvensi tidak mengajukan dalil – dalil baru yang perlu dibantah oleh kami Para Tergugat Konvensi, maka kami memilih tetap berpegang teguh pada dalil – dalil eksepsi kami yang tertuang dan terurai didalam Jawaban dan Duplik Para Tergugat Konvensi.

B. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

- Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas dan terang oleh Para Tergugat.
- Bahwa oleh karena didalam Re-Replik Penggugat Konvensi tidak mengajukan dalil – dalil baru yang perlu dibantah oleh kami Para Tergugat Konvensi, maka kami memilih tetap berpegang teguh pada dalil – dalil kami yang tertuang dan terurai didalam Jawaban dan Duplik Para Tergugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat didalam, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas dan terang oleh Para Penggugat.
- Bahwa Tergugat berdalil *"Kedua orang anak tiri tidak mendapatkan bagian yang dalam hal ini seperti yang disampaikan yakni wasiat wajibah. Wasiat wajibah tidak berlaku dalam perkara a quo"*. Dalil ini tidak benar. Wasiat wajibah kepada anak tiri tetap berlaku oleh karena 2 (dua) orang anak tiri memang sejak kecil / belum mencapai dewasa hidup bersama Pewaris dan Penggugat I. Dan Mahkamah Agung RI sebagai pemegang tampuk hukum tertinggi di Republik ini telah menetapkan sikap konstan yakni meng-*qiyas*-kan anak tiri dengan anak angkat sebagaimana Pasal 209 KHI. Artinya anak tiri sama dengan anak angkat, yakni mendapatkan wasiat wajibah. Coba Tergugat maupun Kuasa Hukumnya mengkaji lebih dalam lagi mengenai wasiat wajibah agar imbang dalam jawab jinajawab ini. Tergugat terlihat tidak mengikuti perkembangan ilmu hukum terkait wasiat wajibah bagi anak tiri. Alhamdulillah, kami Kuasa Para Penggugat terus menerus mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai peradilan agama, sehingga ijtihad – ijtihad para Qadhi' yang terbaru dalam bidang peradilan agama kami pun menginventarisirnya di Perpustakaan kami.
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan dalil – dalil baru yang perlu dibantah lagi oleh kami Para Penggugat, maka kami memilih tetap berpegang teguh pada dalil – dalil kami yang tertuang dan terurai didalam Gugatan Rekonvensi dan Replik Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fereizqo Ahmad Sulaiman Nomor 3574022206970001 Tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos,

kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574022711230001 Tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 661/L/U/IP/1997 Tanggal 1 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 20/AC/2000/PA.Prob Tanggal 26 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian karena Aslinya tidak dapat ditunjukkan maka Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/47/IV/2000 Tanggal 20 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian karena Aslinya tidak dapat ditunjukkan maka Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Sulaiman Nomor 472.12/0194.PE/425.503.1/2023 Tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian karena Aslinya tidak dapat ditunjukkan maka Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Haji Sulaiman yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian karena Aslinya

tidak dapat ditunjukkan maka Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 497 atas nama Hajjah Siti Rokaya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian karena Aslinya tidak dapat ditunjukkan maka Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01777 atas nama Haji Sulaiman yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian karena Aslinya tidak dapat ditunjukkan maka Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 501 atas nama Hajjah Siti Rokaya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian karena Aslinya tidak dapat ditunjukkan maka Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda P10;
11. Fotokopi Surat perintah setor dan fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas 8122/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan kota Probolinggo tanggal 20 September 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.11;
12. Fotokopi Surat perintah setor dan fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas 8123/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan kota Probolinggo tanggal 20 September 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat perintah setor dan fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas 8121/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan kota Probolinggo tanggal 20 September 2023, bukti tersebut bermaterai

cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.13;

14. Fotokopi Surat perintah setor dan fotokopi tanda terima dokumen nomor berkas 8124/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan kota Probolinggo tanggal 20 September 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.14;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah Pakde Penggugat atau kakak tertua Alm. H. Sulaiman dari 8 bersaudara;
 - Bahwa H. Sulaiman merupakan anak ke 4 dari 8 bersaudara;
 - Bahwa ayah dan ibu saksi yang juga merupakan kedua orang tua H. Sulaiman sudah meninggal dunia;
 - Bahwa H. Sulaiman semasa hidupnya pernah menikah 2 kali, pertama dengan Hj. Hopin dan telah bercerai yang memiliki 1 anak yaitu Fereizqo, yang kedua dengan Hj. Siti Rohaya dan memiliki 1 anak yaitu Fitra;
 - Bahwa H. Sulaiman telah meninggal dunia tahun 2023 di Jorongon di rumah adiknya yang bernama H. Jumani, tetapi saksi lupa tanggal bulannya, disebabkan sakit stroke;
 - Bahwa H. Sulaiman menikah dengan Hj. Rohaya tahun 2000, saat itu Penggugat berumur 3 tahun;
 - Bahwa status Hj. Rohaya ketika menikah dengan H. Sulaiman adalah janda dari Pak Bus dan mempunyai 2 orang anak yang saat menikah dengan H. Sulaiman anak pertama berumur belasan tahun sekolah SD, selisih anak pertama dan kedua sekitar 5 tahunan, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Hj. Siti Rohaya dan H. Sulaiman;

- Bahwa saksi mengetahui harta bersama H. Sulaiman dengan Hj. Hopin yaitu mereka memiliki rumah dan toko;
- Bahwa ketika menikah dengan Hj. Siti Rohaya, H. Sulaiman memiliki 2 toko dan sebuah mobil;
- Bahwa rumah yang ditempati Hj. Hopin sekarang merupakan hasil membangun bersama H. Sulaiman, dahulu Penggugat tinggal disana namun setelah menikah Penggugat tidak tinggal disana lagi;
- Bahwa ketika H. Sulaiman sakit; beliau pernah menyerahkan kepada adiknya yang bernama H. Umar berupa 6 foto kopian Sertifikat harta yang dimiliki bersama Hj. Siti Rohayah, selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa H. Sulaiman pernah bercerita kepada saksi harta bersamanya dengan Hj. Hopin sudah dibagi ketika bercerai dengan Hj. Hopin;
- Bahwa H. Sulaiman dengan Hj. Siti Rohayah mempunyai 3 toko, 2 toko di Pasar Wonoasih dan sebuah ruko, namun apakah 3 toko tersebut termasuk dalam 6 sertifikat itu saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama sakit H. Sulaiman di rawat di rumah adiknya yang bernama H. Jumanis dan saudara-saudara H. Sulaiman serta Ferizqo yang merawat dan menjaganya secara bergantian, sedangkan Fitra dan Hj. Siti Rohaya tidak pernah datang menjenguk sampai H. Sulaiman meninggal tidak datang juga;
- Bahwa H. Sulaiman pernah menyampaikan kepada H. Jumanis jika hartanya akan dibagi 3 yaitu untuk Hj. Siti Rohaya, Fitra dan Fereizqo, hal itu sudah pernah disampaikan saudara-saudara H. Sulaiman kepada Fitra yang pernah dikumpulkan bersama tetapi tanggapan Fitra tidak ingin membahas masalah tersebut;
- Bahwa 2 toko di Pasar Wonoasih sekarang dikuasai Fitra dan Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa rumah yang ditempati Hopin tanahnya adalah milik orang tua Hj. Hopin, kemudian membangunnya ketika menikah dengan H. Sulaiman, adapun status kepemilikannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat cerai dengan Hj. Hopin gugatan ke Pengadilan hanya gugatan cerai tidak ada gugatan harta bersama, karena menurut H.

Sulaiman harta bersama dengan Hj. Hopin sudah dibagi;

- Bahwa 2 toko di pasar wonoasih, yang satu dibeli H. Sulaiman dengan sistem kredit sebelum H. Suliaman menikah, dan yang satunya dibeli setelah menikah dengan Hj. Hopin;

2. Ibrahim bin H. Syarif Makruf, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat di Jalan Kyai Arif RT 04 RW 07 Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah adik kandung H. Sulaiman, saksi adalah anak terakhir dari 12 bersaudara atau adik bungsu H. Sulaiman;
- Bahwa H. Sulaiman semasa hidupnya pernah menikah 2 kali, pertama dengan Hj. Hopin dan telah bercerai yang memiliki 1 anak yaitu Fereizqo, yang kedua dengan Hj. Siti Rohaya dan memiliki 1 anak yaitu Fitra;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama H. Sulaiman dengan Hj. Hopin yaitu mereka memiliki 2 toko;
- Bahwa Hj. Rohaya ketika menikah dengan H. Sulaiman membawa 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui H. Sulaiman pernah menyampaikan jika hartanya akan dibagi 3;
- Bahwa menurut saksi H. Sulaiman semasa hidupnya mempunyai usaha jualan onderdil motor dan jual beli mobil;
- Bahwa toko onderdil H. Sulaiman sudah tutup sejak 1 bulan H. Sulaiman menderita sakit;
- Bahwa menurut saksi hubungan Ferizqo dengan saudara-saudara H. Sulaiman masih baik walaupun H. Sulaiman sudah bercerai dengan Hj.Hopin;
- Bahwa H. Sulaiman sakit minta di jemput oleh saksi, sehingga saksi yang menjemputnya di ruko Barat, pada saat menjemput tersebut Hj. Siti Rohaya tidak ada di tempat tersebut.

- Bahwa menurut saksi H. Sulaiman memiliki 2 (dua) toko di pasar, yang satu di timur pasar yang satunya lagi di barat pasar;
- Bahwa toko yang di timur pasar ditempati oleh Hj. Hopin dan toko yang di sebelah barat ditempati Hj. Rohaya
- Bahwa H. Sulaiman sakit sebelum bulan Puasa tahun 2023;

3. SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Anggur no. 56/74A RT. 001 RW. 001 Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah tante Penggugat, saksi adalah adik kandung Hj. Hopin isteri pertama yang sudah cerai dengan H. Sulaiman;
- Bahwa saksi adalah anak ketiga sedangkan Hj. Hopin adalah kedua dari 3 bersaudara;
- Bahwa H. Sulaiman menikah dengan Hj. Hopin tahun 1995 dan dikaruniai seorang anak pada tahun 1996, kemudian mereka bercerai tahun 2000;
- Bahwa selama berumah tangga H. Sulaiman dengan Hj. Hopin memiliki 2 toko, namun setelah cerai 1 buah toko telah dijual kepada H. Umar (adik H. Sulaiman) dan uangnya diterima oleh H. Sulaiman, sedangkan 1 toko lagi masih dikelola Hj. Hopin letaknya di Timur Pasar Wonoasih, dan toko yang dikelola Hj. Hopin tersebut merupakan bagian dari Hj. Hopin atas harta bersama dengan H. Sulaiman;
- Bahwa selama menikah H. Sulaiman dan Hj. Hopin tinggal di rumah orang tua Hj. Hopin, yang membangun rumah tersebut orang tua Hj. Hopin dan tanahnya juga milik orang tua Hj. Hopin;
- Bahwa Hj. Rohaya ketika menikah dengan H. Sulaiman statusnya janda dengan membawa 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga, H. Sulaiman dengan Hj. Siti Rohaya memiliki 7 obyek harta bersama,;
- Bahwa saksi mengetahui 4 obyek sengketa dalam perkara ini yaitu :

Rumah Toko di Wonoasih sekarang ditempati oleh keluarga H. Sulaiman, SHM atas nama H. Sulaiman dan Hj. Siti Rohaya, namun posisi Ruko tersebut sekarang tutup sejak H. Sulaiman sakit, kemudian 2 tanah sawah di Jrebeng Kidul, adapun mengenai tanah kavling di Pakistaji saksi kurang mengetahui;

- Bahwa saksi mengetahui sudah adanya pembagian harta bersama antara H. Sulaiman dengan Hj. Hopin, saksi mengetahui dari riwayat yang ada pada sertifikat tersebut, karena saksi adalah seorang notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 4 obyek sengketa itu pembelannya sumbernya dari mana;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Siti Rohaya sebelum menikah dengan H. Sulaiman mempunyai harta berupa rumah yang ditempati bersama dengan H. Sulaiman;
- Bahwa saksi mengaku pernah bertemu H. Sulaiman sekitar tahun 2014, saat itu saksi magang di kantor xxxxxxxx dimana H. Sulaiman merupakan klien dari notaris tersebut;
- Bahwa Hj. Siti Rohaya pernah datang ke kantor notaries tapi tidak untuk membahas 4 sertifikat dalam obyek sengketa perkara ini, tetapi dalam rangka mengurus sertifikat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sawah sekarang dikelola oleh Hj. Siti Rohaya dan hasilnya diambil Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa saksi tahu H. Sulaiman dan Hj. Siti Rohaya menikah tahun 2000;
- Bahwa anak bawaan Hj. Siti Rohaya bernama Ita dan Devi, yang keduanya ikut serta tinggal bersama Hj. Siti Rohaya dan H. Sulaiman;
- Bahwa menurut saksi H. Sulaiman sudah memiliki mobil ketika menikah dengan Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa obyek 1 sekarang dikuasai oleh Hj. Siti Rohaya dan menurut keterangan tetangga rumah yang bernama Ivan kepada saksi, rumah tersebut sekarang kosong;
- Bahwa menurut saksi obyek sawah yang satu dikuasai Hj. Siti Rohaya, sawah satunya serta tanah di pakistaji saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu H. Sulaiman sudah meninggal dunia karena sakit, bahkan saksi sempat ta'ziah saat meninggalnya H. Sulaiman;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Feriz kalau Fitra pernah transfer uang sebesar Rp. 13.000.000 untuk biaya pengobatan dan pemakaman ayahnya, tapi Fitra tidak pernah menjenguk bahkan tidak ta'ziah saat ayahnya meninggal;
- Bahwa selain 4 obyek sengketa dalam perkara ini, saksi mengetahui masih ada 3 obyek lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tau mantan suami Hj. Siti Rohaya bernama Pak Bus, bekerja usaha sembako, sedangkan H. Sulaiman mempunyai usaha onderdil sepeda motor;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Tertulis/Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Siti Rohaya Nomor 3574026109690002 Tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitra Risky Sulaiman Nomor 3574021502020001 Tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ita Zuhrotul Maulidya, S.Pd Nomor 3574024707850008 Tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Utami Nomor 3574026006940001 Tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/47/IV/2000 Tanggal 20 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulaiman Nomor 3574-KM-22062023-0001 Tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitra Rizky Sulaiman Nomor 259/L/U/IP/2002 Tanggal 20 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ita Zuhrotul Maulidya Nomor 0951/L/IST/IP/2006 Tanggal 11 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devi Utami Nomor 1160/L/IST/IP/2001 Tanggal 4 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T8;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj.Sipa Tanggal 23 Januari 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T10;
11. Fotokopi Kutipan Surat keterangan sewa menyewa tanah sawah Tanggal 06 Januari 2016, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T11;
12. Bukti Print out transfer dari Rekening BNI atas nama Fitra Rizky Sulaiman kepada Umar Syarif Nomor 28516326 Tanggal 20 Juni 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya dikarenakan tidak dilampirkan aslinya, diberi paraf, tanggal, dan tanda T12;
13. Bukti Print out percakapan WhatsApp Antara H.Umar dengan Fitra Rizky Sulaiman Tanggal 20 Juni 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T13;
14. Surat pernyataan atas nama Siti Romlah tertanggal 31 Januari 2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T14;

15. Surat perjanjian hutang piutang tertanggal 06 Desember 1998, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T15;
16. Foto rumah, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T16
17. Foto Ruko, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T17;
18. Fotokopi Surat pernyataan keberatan obyek tanah dijadikan obyek sengketa, tertanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasiyati, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.18;
19. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasiyati, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasiyati Nomor 3574055101740001 Tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574050412190003 Tanggal 04 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.21:
22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/04/IX/2005 atas nama Mastur dan Kasiyati Tanggal 04 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.22:

23. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 56/VII/2010 Tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh PPAT sementara kecamatan Wonoasih, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.23:

24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.507/2011 Atas nama Hanifah Anik Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.24:

25. Fotokopi Bukti Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Atas nama Mastur tahun 2022 dan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Capem Pasar Baru, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.25:

26. Fotokopi Akta Kematian Nomor AM.7270008244 Atas nama Mastur tertanggal 04 Desember 2029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda T.26:

B. Bukti Saksi:

1. **Siti Romlah binti H.Suhar**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat 1 atau tante Tergugat 2;

- Bahwa Hj. Siti Rohaya hanya 2 bersaudara dengan saksi, Hj. Siti Rohaya adalah kakak saksi;
- Bahwa Hj. Siti Rohaya pernah menikah 2 kali, pertama dengan Pak Bustami Zaini (sudah meninggal tahun 1999 karena sakit jantung) dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Vita dan Devi, kemudian Hj. Siti Rohaya menikah lagi dengan H. Sulaiman pada tahun 2000 dan dikarunai seorang anak yang bernama Fitra (umur 21 tahun/belum menikah);
- Bahwa saat menikahi H. Sulaiman Vita berusia 5 tahun dan Devi 15 tahun, dan mereka tinggal dan diasuh bersama H. Sulaiman dengan Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa Fitra sekarang sudah berumur sekitar 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa saksi tahu H. Sulaiman dengan Hj. Siti Rohaya mempunyai harta berupa rumah di Jl. Prof Hamka dan toko onderdil, tanah kavling di Pakistaji dan 2 (dua) obyek sawah di Jrebeng kidul;
- Bahwa saksi tahu kenal Hj. Hopin mantan isteri H. Sulaiman dan harta bersama H. Sulaiman dengan Hopin berupa toko onderdil dan rumah, yang sekarang dikuasai oleh Hj. Hopin dan suami barunya;
- Bahwa rumah Hj. Hopin dengan H. Sulaiman tersebut tanahnya milik orang tua Hj. Hopin sedangkan bangunannya milik berdua, kalau tokonya milik mereka berdua, dan H. Sulaiman tidak mendapatkan bagian dari harta bersama dengan mantan isterinya Hj. Hopin tersebut;
- Bahwa H. Sulaiman pernah cerita kepada saksi ketika awal pernikahannya dengan Hj. Siti Rohaya kalau H. Sulaiman pernah minta ke Hj. Hopin tetapi tidak dikasih;
- Bahwa saksi tahu mengenai toko yang ditempati Hj. Siti Rohaya itu dibeli oleh H. Suhar (ayah saksi dan Tergugat 1) seharga 50 juta melalui Hj. Sifa;
- Bahwa H. Sulaiman tidak membawa apa-apa saat menikah dengan Hj. Siti Rohaya hanya bawa orangnya saja, karena awal nikah tinggal serumah dengan saksi sebagai adik Tergugat 1;

- Bahwa menurut saksi mereka tinggal di rumah yang di pasar, dimana rumah tersebut dengan rumah saksi, 1 dapur bahkan nonton tv bersama;
- Bahwa adapun rumah toko yang ditempati H. Sulaiman dengan Hj. Siti Rohaya tanahnya yang beli adalah ayah saksi atau ayah Tergugat 1 pada tahun 2008, kemudian dibangun oleh H. Sulaiman dengan Hj. Siti Rohaya, dengan batas Utara, batas Timur dan batas barat tanah milik H. Amari, sedangkan batas selatan adalah jalan raya;
- Bahwa untuk 2 tanah sawah di jrebeng, saksi tahu tanah tersebut dibeli sendiri oleh Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa saksi punya hutang sejak tahun 1998 ke Hj. Siti Rohaya karena saat itu gagal panen, sebesar Rp. 250 juta;
- Bahwa sewaktu saksi akan membayar hutang atau melunasinya kepada Hj. Siti Rohaya, saat itu Hj. Rohaya sedang tawar menawar tanah, dan oleh Hj. Siti Rohaya uangnya suruh tahan dulu, dan setelah deal harga tanah sawahnya, maka pelunasan hutang saya tadi diambil oleh Hj. Siti Rohaya untuk membeli tanah sawah tersebut tahun 2004;
- Bahwa obyek 2 tanah sawah di Jrebeng kidul itu dibeli oleh Hj. Siti Rohaya dari H. Nurwahid;
- Bahwa harga pembelian 2 obyek sengketa berupa tanah sawah di Jrebeng Kidul itu adalah yang lebar harganya 125 juta sedangkan yang lebih kecil harganya 75 juta;
- Bahwa transaksi pembelian tanah sawah di Jrebeng kidul itu terjadi di rumah Hj. Siti Rohaya, yang dihadiri oleh penjual, saksi, suami saksi, orang tua saksi, H. Sulaiman dan Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa tanah yang luasnya lebih lebar disewakan kepada Abdul Bahri guna ditanami jagung, sedangkan tanah yang luasnya lebih kecil disewakan ke Kusnari, guna ditanami jagung;
- Bahwa untuk tanah di pakistaji saksi tau obyeknya namun tidak tau beli dari mana, dan tanah itu sekarang dikuasai Hj. Siti Rohaya, dan ditanami jagung;

- Bahwa saksi tau ketika H. Sulaiman sakit dijemput saudaranya yang bernama H. Rohim dan H. Umar sampai meninggal dunia karena sakit stroke tinggal dan dirawat saudaranya di Jorongan;
- Bahwa yang membayar semua biaya penguburan dan tahlil adalah Fitra yang transfer sebesar 13 juta;
- Bahwa saksi berhutang kepada Hj. Siti Rohaya saat Hj. Siti Rohaya sudah bersuami Pak Bustami tahun 1998, saksi meminjam uang ke Pak Bus dan Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa yang membantu membuatkan perjanjian hutang adalah kawan dari suami saksi dengan menggunakan mesin ketik;
- Bahwa saksi membayar hutang 250 juta kepada Hj. Siti Rohaya itu pada tahun 2005 dan dibayarkan ketika Hj. Siti Rohaya ingin membeli obyek tanah sawah di Jrebeng Kidul;
- Bahwa saksi menyerahkan pembayaran hutang kepada Hj. Siti Rohaya dan kemudian Hj. Siti Rohaya menyerahkannya kepada penjual untuk pembelian kedua obyek sawah di jrebeng kidul karena pemiliknya 1 orang;
- Bahwa pembelian tidak bersamaan jarak beberapa bulan, pembelian untuk tanah sawah yang lebih luas terlebih dahulu sebesar 125 juta, kemudian pembelian kedua untuk tanah sawah yang lebih sempit sebesar 75 juta, kedua pembelian dan transaksi itu disaksikan saksi karena uangnya dari saksi, saya bayarkan sesuai kebutuhan Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa mengenai obyek 1 berupa rumah dan toko menurut saksi tanah yang beli adalah ayah saksi, 5 bulan kemudian berdiri bangunan rumah tahun 2005 dan selesai dibangun akhir tahun 2007, dan uang pembayaran hutang yang tersisa 50 juta untuk membangun obyek 1 itu;
- Bahwa menurut saksi ketika saksi membayarkan 50 juta itu bangunan rumah tersebut telah berdiri, dan menurut saksi orang tua saksi juga membantu biaya pembangunan rumah itu sebesar 150 juta, karena saksi sebagai adik kandung Hj. Siti Rohaya juga diberi bantuan 150

juta oleh orang tua saksi;

- Bahwa saksi tidak tau uang dari orang tua saksi untuk membangun rumah itu atau tidak, yang saksi ketahui rumah itu dibangun Hj. Siti Rohaya bersama H. Sulaiman tetapi sumber keuangannya untuk bangunan itu secara pasti saksi tidak tau;
- Bahwa menurut saksi H. Sulaiman semasa hidupnya mempunyai usaha jual onderdil sepeda motor dan sepeda pancal;
- Bahwa menurut saksi saat H. Sulaiman sakit Hj. Siti Rohaya selalu merawatnya setiap pagi, dan saat itu ibunya Hj. Siti Rohaya juga sedang sakit bahkan H. Sulaiman pernah datang menjenguk ibunya Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa saksi tau mantan suami Hj. Siti Rohaya yang bernama Pak Bus semasa hidupnya usaha bertani, berdagang bawang dan mempunyai toko sembako, dan bertani sawahnya sendiri di jrebeng kidul seluas 1 hektar yang letaknya berjajaran dengan tanah sawah yang dibeli Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa orang tua saksi yaitu P. Suhar yang juga merupakan orang tua Hj. Siti Rohaya merupakan pedagang bawang dan bertani, dan sawah P. Suhar cukup luas yaitu 2 hektar terletak di Jrebeng kidul, tetapi sudah dibagi dua oleh Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa surat perjanjian hutang saksi dengan Hj. Siti Rohaya dibuatkan dan diketikkan oleh kawan dari suami saksi, kemudian saksi dan Hj. Siti Rohaya mendatangi surat itu di atas materai, yang nempel materai suami saksi, yang tanda tangan Hj. Siti Rohaya dengan saksi bukan Pak Bus, karena yang memegang uangnya Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Siti Rohaya sebelum menikah dengan H. Sulaiman, dengan suami terdahulu yaitu H. Bus mempunyai banyak kendaraan antara lain Katana, Indonesia Jaya (carry), pick up, dan sepeda motor ada 4 buah;
- Bahwa saksi tau obyek 1 sertifikat atas nama H. Sulaiman dan Hj. Siti Rohaya, tetapi prosesnya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tau 2 obyek sengketa yang di Jrebeng Kidul Sertifikat

atas nama Hj. Siti Rohaya;

- Bahwa saksi juga tahu untuk obyek sengketa 4 di Pakistaji sertifikat atas nama H. Sulaiman;

2. Hj. Sifa binti H.Niti, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat 1;
- Bahwa suami Hj. Siti Rohaya sebelum H. Sulaiman yaitu Pak Bus;
- Bahwa Hj. Siti Rohaya dan P. Bus mempunyai 2 orang anak yang keduanya sekarang sudah berkeluarga dan ikut dengan suami masing-masing;
- Bahwa kemudian Hj. Siti Rohaya menikah dengan H. Sulaiman, namun peristiwa nikahnya saksi tidak tau;
- Bahwa Hj. Siti Rohaya dengan H. Sulaiman dikaruniai seorang anak yang bernama Fitra dan sekarang kerja di Mabes Polri;
- Bahwa saksi tau H. Sulaiman sekarang sudah meninggal karena sakit stroke 5 bulan;
- Bahwa mengenai obyek 1 asalnya merupakan tanah saksi yang dibeli oleh H. Suhar orang tua Hj. Siti Rohaya, asalnya tanah kosong belum ada tokonya, letaknya di Barat Pasar Wonoasih Jl. Prof Hamka, posisinya di luar pasar, H. Suhar membelinya sekitar tahun 2004 dengan harga 50 juta;
- Bahwa saksi menjual tanah itu karena ada kepentingan;
- Bahwa transaksi pembelian tanah obyek 1 tersebut terjadi di rumah saksi, yang dihadiri sekeluarga, dan yang memberikan uang pembayaran pembelian tanah adalah H. Suhar, namun pada saat transaksi pembelian di rumah saksi H. Sulaiman tidak ada;
- Bahwa saksi tahu dan ikut ke notaris, dimana pada saat pengurusan ke notaris itu sempat ada perdebatan dimana H. Sulaiman ngotot ingin ada namanya pada SHM obyek 1 di xxxxxx itu, H. Sulaiman keberatan jika hanya atas nama Hj. Siti Rohaya dan Hj. Siti Rohaya juga keberatan H.

Sulaiman ingin masuk namanya ke SHM itu, tapi saksi lupa ucapan perdebatannya, pada pokoknya keduanya sempat berdebat;

- Bahwa menurut saksi jarak waktu transaksi pembelian di rumah saksi dengan pengurusan ke xxxxxxxx sekitar 2 minggu;
- Bahwa saksi tau tanah itu dibeli H. Suhar untuk diberikan dan diatasnamakan anaknya yaitu Hj. Siti Rohaya;
- Bahwa obyek 1 sekarang sudah menjadi rumah dan toko di belakang rumah;
- Bahwa saksi tahu pembangunan rumah di atas tanah itu dimulai 1 bulan setelah transaksi pembelian;
- Bahwa saksi tahu yang membangun rumah itu Hj. Siti Rohaya dengan H. Suhar, saksi melihat sendiri H. Suhar yang menjaga saat pembangunan ketika saksi ke pasar;
- Bahwa saksi juga melihat kadang yang menjaga pembangunan itu Hj. Siti Rohaya, terkadang juga H. Sulaiman;
- Bahwa sebelum dimiliki saksi tanah tersebut milik Sakimun, saksi membelinya dari Rumiati anak Sakimun;
- Bahwa saksi tau pekerjaan H. Sulaiman di Pasar jual onderdil namun belum berkembang;

Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk memastikan letak, luas, batas-batas objek serta keberadaan objek waris yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa pada tanggal 26 Pebruari 2024, secara rinci sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa untuk memperoleh kepastian dan kejelasan Nomor surat Sertifikat Hak Milik, luas, batas-batas serta untuk melengkapi data obyektif atas obyek sengketa dalam perkara ini, dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan surat asli sertifikat-sertifikat tersebut yang menurut Penggugat sertifikat asli ada pada pihak Para Tergugat, dan dalam proses persidangan Majelis Hakim sudah menanyakan tanggapan Para Tergugat terkait dokumen asli sertifikat

tersebut dan Tergugat 1 menyampaikan sertifikat atas obyek sengketa sedang dijadikan jaminan hutang, sedangkan Pejabat BPN sebagai saksi ahli sudah dipanggil untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir, maka untuk memberikan petunjuk dan keyakinan pada hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu dan telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam rangka konfermasi Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa ke kantor ATR/BPN Kota Probolinggo pada tanggal 07 Maret 2024, secara rinci sebagaimana diuraikan dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan tertulisnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan, namun secara rinci sebagaimana dalam Berita Acara Sidang. Sedangkan Para Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan bantahannya serta mohon putusan, secara rinci sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Legal Standing

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dan isteri pewaris bernama H. Sulaiman bin H. Syarif dari pernikahannya dengan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar. Penggugat dan Para Tergugat sejak lahir hingga saat ini tetap beragama Islam, begitu pula Pewaris semasa hidupnya hingga meninggalnya tetap beragama Islam. Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris yang hingga saat ini belum dibagi oleh para ahli warisnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Para Tergugat dan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta bukti T.1, T.2, T.5, T.6, dan T.7

merupakan fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak-anak dan isteri dari Pewaris yang bernama H. Sulaiman bin H. Syarif yang semasa hidup hingga meninggalnya H. Sulaiman bin H. Syarif tetap beragama Islam. Begitu pula Penggugat dan Para Tergugat hingga saat ini masih tetap beragama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c), pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 serta pasal 49 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan waris tersebut.

Kewenangan Relatif dan Absolut

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Para Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan dan semua objek sengketa dalam gugatan Penggugat berada di wilayah hukum Kota Probolinggo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Probolinggo secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat.

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan dan demikian pula Para Tergugat dan/atau Kuasa Hukum Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat menunjuk

kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H., Satrio Hajar Miguno, S.Sos., S.H., dan Mohammad Untung, S.H., ketiganya merupakan Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Citarum Indah 3 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Curah Grinting Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: oentoengmu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 228/Kuasa/XI/2023/PA.Prob, tanggal 10 November 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Samiran, S.H, Achmad Mukhoffi, S.H., M.H, dan Atika, S.H, para advokat yang berkantor di jalan raya Klenang Lor No.11 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email kolomkorespondensi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 236/Kuasa/XI/2023/PA.Prob, tanggal 29 November 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Para Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Mediasi

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melaksanakan

mediasi dengan mediator Imam Suliyono, S.Sos., MM, Mediator pada Pengadilan Agama Probolinggo, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Kesepakatan Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Menimbang, bahwa Para Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (*E-Litigasi*), maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Perma Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. penyampaian jawaban, replik, duplik, rereplik, reduplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang, kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi **sebagai berikut:**

1. Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat Mengandung Cacat Formil, tidak ditemukan kuasa/kewenangan yang diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan kumulasi gugatan Harta Bersama dan Waris terhadap Para Tergugat. Yang ada Kuasa Hukum Penggugat diberikan kuasa untuk mengajukan "Gugatan Pembagian Waris", sedangkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyusun Gugatan a quo secara kumulatif. Yakni kumulasi Gugatan Harta Bersama dan Gugatan Waris.

Maka oleh karena di dalam **Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 10 November 2023 tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan kumulasi gugatan Harta Bersama dan Waris, maka yang demikian merupakan gugatan yang cacat hukum**

dan gugatan a quo "demi hukum" haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Terang Menjelaskan Status Orang Tua Pewaris Apakah Masih Hidup ataukah Sudah Wafat.

Salah satu unsur gugatan waris adalah penetapan para ahli waris pewaris, yang terdiri dari ahli waris karena perkawinan (suami/istri), ahli waris karena hubungan darah ke atas (bapak dan ibu) dan hubungan darah ke bawah (anakanak keturunan), sementara Penggugat tidak menjelaskan siapa dan bagaimana keadaan ahli waris dalam hubungan darah ke atas, dalam kasus ini adalah bapak dan ibu pewaris. Dengan demikian Para Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formal diajukannya suatu gugatan, yaitu harus jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kabur (*obscur libel*).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Memasukkan Anak Tiri Pewaris Sebagai Pihak Perkara A Quo, padahal pada saat pernikahan Pewaris dengan Tergugat I, Tergugat I berstatus sebagai Janda dengan membawa 2 (dua) orang anak yakni :

1. ITA ZUHROTUL MAULIDYA, Lahir di Probolinggo pada tanggal 07 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan.
2. DEVI UTAMI UTAMI, Lahir di Probolinggo pada tanggal 20 Juni 1994, Jenis kelamin Perempuan.

Maka oleh karena 2 (dua) orang anak tiri Pewaris (ic. Alm. H. Sulaiman) yang sejak kecil (ic. Sejak Tahun 2000) dirawat, dipelihara, dan dibesarkan oleh Pewaris (Alm. H. Sulaiman) dan Tergugat I hingga dewasa tidak didudukkan menjadi pihak dalam perkara a quo, dan **patut dianggap anak tiri mempunyai kepentingan langsung dengan obyek perkara yang sedang digugat, karena bagaimanapun anak tiri mempunyai porsi didalam harta warisan Pewaris (ic. Alm. H. Sulaiman),** maka demi

hukum gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Merinci Letak Obyek Sengketa, Luas Obyek Sengketa, Tahun Penerbitan Sertifikat atas Obyek Sengketa.

- Terhadap Obyek Sengketa I (*ic. Posita Gugatan No.4 huruf a*), **Penggugat tidak menyebutkan kapan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris dan Tergugat I**, sehingga tidak jelas. Penggugat hanya menyebutkan “*Sertipikat Hak Milik Nomor 440/Wonoasih atas nama H. Sulaiman dan Hj. Siti Rohaya luas 412 m²*”. **Tidak disebutkannya Tahun Penerbitan Sertifikat dan Letak obyek sengketa secara jelas tentu saja membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*)**.
- Terhadap Obyek Sengketa II (*ic. Posita Gugatan No.4 huruf b*), **Penggugat tidak menyebutkan kapan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut**, sehingga tidak jelas. **Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luas obyek sengketa**. Penggugat hanya menuliskan “*Luas---*”. Hal ini jelas termasuk tidak jelas/kabur dan membuktikan jika gugatan tidak disusun secara cermat & teliti. Selanjutnya, **Penggugat juga tidak menyebutkan letak obyek sengketa I dimana? (ic. RT/RW berapa? Kelurahan apa? Kecamatan apa? Kabupaten/Kota apa?)**. Penggugat hanya menyebutkan “*Sertipikat Hak Milik Nomor 497/Jrebeng Kidul atas nama Hj. Siti Rokaya luas ---*”. Tidak disebutkannya Tahun Penerbitan Sertifikat, tidak disebutkannya luas obyek sengketa secara jelas, dan tidak disebutkannya Letak obyek sengketa secara jelas, tentu saja membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*).
- Terhadap Obyek Sengketa III (*ic. Posita Gugatan No.4 huruf c*), **Penggugat tidak menyebutkan kapan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sulaiman tersebut**, sehingga tidak jelas. **Penggugat juga tidak menyebutkan letak obyek sengketa I dimana? (ic. RT/RW berapa? Kelurahan apa? Kecamatan apa?**

Kabupaten/Kota apa?). Penggugat hanya menyebutkan “Sertipikat Hak Milik Nomor 01777/Pakistaji atas nama H. Sulaiman luas 315 m²”. Tidak disebutkannya Tahun Penerbitan Sertifikat, dan tidak disebutkannya Letak obyek sengketa secara jelas, tentu saja membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscuur libel*).

- Terhadap Obyek Sengketa IV (*ic. Posita Gugatan No.4 huruf b*), **Penggugat tidak menyebutkan kapan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut**, sehingga tidak jelas. **Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luas obyek sengketa**. Hal ini jelas termasuk tidak jelas/kabur dan membuktikan jika gugatan tidak disusun secara cermat & teliti. Selanjutnya, **Penggugat juga tidak menyebutkan letak obyek sengketa I dimana? (ic. RT/RW berapa? Kelurahan apa? Kecamatan apa? Kabupaten/Kota apa?).** Penggugat hanya menyebutkan “Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Jrebeng Kidul atas nama Hj. Siti Rokaya”. **Tidak disebutkannya Tahun Penerbitan Sertifikat, tidak disebutkannya luas obyek sengketa secara jelas, dan tidak disebutkannya Letak obyek sengketa secara jelas, tentu saja membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscuur libel*).**

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menjelaskan Harta Bersama Antara Pewaris/H. Sulaiman Bin H. Syarif (Alm) Dengan Hj. Hopin.

- Bahwa Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat No.1 huruf a, sebelum menikah dengan Tergugat I pada tanggal 20 April 2000, telah mempunyai istri bernama Hj. Hopin. Namun rumah tangga Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Hj. Hopin akhirnya kandas/bercerai pada awal Tahun 2000.
- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan apakah ada hak dari Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) yang terkait harta bersama selama masa perkawinan dengan Hj. Hopin. Ketidak jelasan

tersebut akan membuat salah satu unsur gugatan waris yakni "penentuan mengenai harta peninggalan" menjadi tidak terpenuhi dan menjadi tidak pasti. Padahal gugatan waris harus memenuhi 4 unsur, yakni : ***penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut***. Ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006.

- Bahwa oleh karena keseluruhan harta peninggalan/waris yang menjadi hak/bagian Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) masih belum jelas (obscur libel), khususnya mengenai harta bersama antara Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Hj. Hopin, maka gugatan a quo harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapannya dalam replik tertanggal 02 Januari 2024 dan rereplik tertanggal 10 Januari 2024 sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pasal 134 HIR menjelaskan bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama. Sedangkan pada pasal 136 HIR menjelaskan Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 134 HIR, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, sebagaimana ketentuan pasal 136 HIR.

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat dan

tanggapan/jawaban dari Penggugat terkait eksepsi tersebut, Majelis Hakim memahami ada 5 (lima) hal pokok eksepsi Para Tergugat yaitu mengenai :

1. Surat kuasa mengandung cacat formil/cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan orangtua pewaris masih hidup ataukah sudah wafat;
3. Gugatan kurang pihak tidak memasukkan anak tiri atau anak bawaan Hj. Siti Rohaya sebagai pihak;
4. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara rinci letak obyek sengketa, luas tanah, tahun perolehan SHM;
5. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena Tidak Menjelaskan Harta Bersama Antara Pewaris/H. Sulaiman Bin H. Hopin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat satu persatu sebagai berikut;

- a. **Surat Kuasa mengandung cacat formil/cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat Mengandung Cacat Formil, tidak ditemukan kuasa/kewenangan yang diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan kumulasi gugatan Harta Bersama dan Waris terhadap Para Tergugat. Yang ada Kuasa Hukum Penggugat diberikan kuasa untuk mengajukan "Gugatan Pembagian Waris", sedangkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyusun Gugatan a quo secara kumulatif. Yakni kumulasi Gugatan Harta Bersama dan Gugatan Waris.

Maka oleh karena di dalam **Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 10 November 2023 tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan kumulasi gugatan Harta Bersama dan Waris, maka yang demikian merupakan gugatan yang cacat hukum dan gugatan a quo "demi hukum" haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam replik

dan rerepliknya menyampaikan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menegaskan kembali aturan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, memuat syarat kuasa khusus terdiri dari menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat sudah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Penggugat sudah menyebut dengan jelas perannya mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan waris perkara a quo, dan substansi pokok perkara ini adalah gugatan waris, adapun harta bersama dalam perkara a quo adalah menjelaskan perolehan dari harta peninggalan pewaris, dimana harta warisan bisa diperoleh pewaris dari harta bawaan sebelum pewaris menikah (usaha pewaris atau warisan orang tua pewaris, hadiah) dan bisa diperoleh bersama pasangannya dalam masa pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang kewarisan. Dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) tersebut dijelaskan bidang kewarisan meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim

berpendapat Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Kuasa Penggugat perkara tersebut sudah sesuai dan tidak mengandung cacat formil, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus ini tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak.

b. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan orangtua pewaris masih hidup ataukah sudah wafat.

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyampaikan gugatan Penggugat kabur karena tidak terang menjelaskan status orang tua Pewaris masih hidup ataukah sudah wafat;

Menimbang, bahwa dalam replik dan rerepliknya Penggugat memberikan jawaban bahwa eksepsi Para Tergugat itu tidak benar. Dalam pembagian waris jika penerima waris masih hidup haruslah ditarik sebagai pihak dan pihak yang menggugat juga harus menjelaskan kronologis dalam posita;

Menimbang, bahwa syarat pembuatan gugatan yang benar sudah diatur dalam Pasal 118 HIR yaitu gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai kompetensi relative, gugatan harus ditandatangani Penggugat atau kuasanya, gugatan harus mencantumkan identitas para pihak secara lengkap (nama lengkap, alamat jelas), memuat posita (alasan, dalil-dalil, peristiwa, dasar hukum yang melatarbelakangi dibuatnya surat gugatan) dan Petitum (tuntutan gumengani gugatan);

Menimbang, bahwa dalam menyusun sebuah surat gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama juga harus memperhatikan peraturan perundangan dan hukum waris Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Waris Islam telah mengatur dalam pembagian warisan harus terpenuhi 3 rukun waris yaitu Pewaris, Ahli Waris dan harta warisan, oleh karenanya surat gugatan waris harus lengkap menguraikannya untuk memenuhi syarat formil pembuatan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat lalai tidak menjelaskan keadaan ayah dan ibu Pewaris apakah masih hidup atau sudah wafat, namun disisi lain Penggugat juga tidak memasukkan ayah dan ibu Pewaris sebagai pihak dalam perkara a quo. Apabila ayah dan ibu Pewaris

masih hidup seharusnya mereka didudukkan sebagai pihak mengingat ayah dan ibu Pewaris adalah merupakan ahli waris inti yang berhak menerima warisan Pewaris yang tidak terhalang atau terhibat dengan ahli waris siapapun, dengan demikian tidak dijelaskan keterangan ayah dan ibu pewaris tersebut dapat disangkakan ayah dan ibu Pewaris sudah meninggal dunia, namun apabila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta ayah dan ibu Pewaris masih hidup tetapi tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat bisa dikategorikan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat telah ternyata diketahui bahwa kedua orang tua dari pewaris (H. Sulaiman) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat yang menilai gugatan Penggugat obscure atau tidak jelas dengan sendirinya gugatan tersebut telah menjadi jelas, sehingga eksepsi para Tergugat dinilai tidak beralasan dan patut dinyatakan untuk ditolak;

c. Gugatan kurang pihak tidak memasukkan anak tiri atau anak bawaan Hj. Siti Rohaya sebagai pihak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyampaikan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak memasukkan kedua Anak Tiri Pewaris sebagai pihak perkara a quo, padahal kedua anak bawaan Tergugat I tersebut ikut tinggal bersama Tergugat I mulai keduanya masih kecil dan diasuh bersama-sama dengan suami Tergugat atau Pewaris yaitu almarhum H. Sulaiman sampai kedua anak tersebut dewasa, maka menurut Para Tergugat kedua anak Tiri Pewaris tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini karena mereka mempunyai hak wasiat wajibah atas harta peninggalan yang diperoleh pewaris selama berumah tangga dengan ibu mereka, dan oleh karena Penggugat tidak memasukkan kedua anak bawaan Tergugat I sebagai pihak berperkara, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak maka sepatutnya tidak diterima atau di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam replik dan rerepliknya Penggugat menyampaikan bahwa dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut tidak benar, anak bawaan Tergugat I sebagai anak tiri Pewaris bukan merupakan ahli waris

sehingga tidak mendapatkan bagian waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai wasiat wajibah untuk anak tiri perlu kiranya majelis hakim menyampaikan Pasal 209 KHI yang membatasi pemberian wasiat wajibah hanya pada anak angkat dan orang tua angkat, yang selengkapnya berbunyi :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah di luar anak angkat dan orang tua angkat, yaitu diberikan kepada ahli waris wasiat wajibah diluar anak dan orang tua angkat, yaitu diberikan kepada ahli waris yang beragama non Islam sebagaimana disarikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya Putusan MA Nomor 368 K/Ag/1995, Putusan MA Nomor 51 K/Ag/1999 dan Putusan MA Nomor 16K/Ag/2010 yang tentunya terdapat beberapa alasan (*ratio decidendi*) terkait dengan penjatuhan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai upaya untuk mendapatkan wasiat wajibah bagi anak tiri ke Pengadilan pernah juga diupayakan dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri sebanyak $\frac{1}{3}$ dengan pertimbangan dari sisi kekerabatan, memiliki kedekatan dengan ibu tirinya dan secara sosiologis dapat menjaga hubungan baik sesama kerabat dan ahli waris yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa namun pada tingkat Banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb membatalkan wasiat wajibah terhadap anak tiri dengan pertimbangan bahwa anak tiri tidak mempunyai hubungan dengan waris baik dari hubungan darah maupun hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada tingkat Kasasi melalui Putusan MA Nomor

733K/Ag/2016 menyatakan bahwa para Penggugat kurang jeli dalam menyusun gugatannya karena melibatkan anak tiri yang bukan ahli waris atau pihak yang tidak mempunyai ikatan langsung dengan perkara ini, sehingga membatalkan putusan di tingkat banding sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Putusan MA Nomor 13 PK/Ag/2018 putusan di tingkat kasasi dibatalkan dan sekaligus melalui putusan ini dapat diketahui anak tiri tidak berhak mendapatkan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa mengenai anak tiri bukanlah ahli waris, hal ini sudah diatur dalam Ketentuan Hukum Faraid (Hukum Waris Islam) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan 174, artinya ia tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya, sebab mewarisi terdapat pada 3 sebab yaitu sebab kekerabatan (qarabah) atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan), sebab perkawinan (mushahahar) dan sebab memerdekakan buda' (wala');

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

d. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara rinci letak obyek sengketa, luas tanah, tahun perolehan SHM.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara rinci dan lengkap letak obyek sengketa, luas tanah, tahun perolehan SHM, dan lain-lainnya terhadap 4 obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dan rerepliknya Penggugat memberikan jawaban bahwa eksepsi Para Tergugat itu tidak benar. Penggugat sudah menjelaskan letak obyek sengketa, luas tanah, tahun perolehan SHM, dan lain-lainnya terhadap 4 obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa syarat pembuatan gugatan yang benar sudah diatur dalam Pasal 118 HIR yaitu gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai kompetensi relative, gugatan harus ditandatangani Penggugat atau kuasanya, gugatan harus mencantumkan identitas para pihak secara lengkap (nama lengkap, alamat jelas), memuat posita (alasan, dalil-dalil,

peristiwa, dasar hukum yang melatarbelakangi dibuatnya surat gugatan) dan Petitum (tuntutan mengenai gugatan);

Menimbang, bahwa namun demikian kurang lengkap dan kurang jelasnya Penggugat dalam mencantumkan data mengenai letak, luas, Nomor SHM, tahun perolehan obyek sengketa dalam perkara a quo, menurut majelis hakim tidak serta merta bisa langsung dinilai gugatan tersebut kabur (*obscure libel*) tetapi para pihak bisa melengkapinya dan menguatkan dalil-dalilnya tersebut dalam fase pembuktian dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Para Tergugat mengenai dalil Para Tergugat di atas tidak cukup beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

e. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena Tidak Menjelaskan Harta Bersama Antara Pewaris/H. Sulaiman dengan Hj. Hopin:

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena Tidak Menjelaskan Harta Bersama Antara Pewaris/H. Sulaiman dengan Hj.Hopin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dan rerepliknya Penggugat memberikan jawaban bahwa eksepsi Para Tergugat itu tidak benar, karena harta bersama H. Sulaiman dengan Hj. Hopin sudah diselesaikan saat perceraian H. Sulaiman dengan Hj. Hopin;

Menimbang, bahwa kurang lengkap dan kurang jelasnya Penggugat dalam mencantumkan obyek warisan baik dari perolehan harta bersama dengan mantan isteri pertama maupun dengan isteri kedua, tidak serta merta bisa langsung dinilai gugatan tersebut kabur (*obscure libel*), pihak lawan dapat mengajukan gugatan balik/gugatan rekonsensi terhadap obyek warisan yang belum diuraikan Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara a quo dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan waris Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa H. Sulaiman bin H. Syarif menikah dengan Hj. Hopin alias Hj. Hopin Familawati binti Abd. Rohman sekitar tahun 1995, kemudian keduanya bercerai pada tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam akta cerai nomor 28/AC/2000/PA.Prob, dan dalam pernikahannya ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama PENGGUGAT lahir pada tanggal 22 Juni 1997;
2. Bahwa setelah bercerai dengan isteri pertama, H. Sulaiman menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor 047/47/IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Wonoasih, dan dalam pernikahannya ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama TERGUGAT 2 lahir pada tanggal 15 Pebruari 2002;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara H. Sulaiman bin H. Syarif dengan Hj. Siti Rohaya telah diperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 440/Wonoasih atas nama Haji Sulaiman dan Hajjah SITI ROHAYA luas 412 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: H. Amari
Timur	: Lufiah
Selatan	: Jalan Raya
Barat	: H. Amari

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I**
 - b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 497/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA luas --- dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara	: Bengkok
-------	-----------

Timur : Saluran Air
Selatan : Iftitah Hidayati
Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

- c. Sebidang Tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak milik nomor 01777/Pakistaji atas nama H. Sulaiman luas 315 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Joni CS
Timur : Jalan
Selatan : Hak Yasan
Barat : Buni

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III

- d. Sebidang Tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 501/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara : Suwarti
Timur : Saluran air
Selatan : Samari
Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV

4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 H. Sulaiman bin H. Syarif meninggal dunia karena sakit, sehingga tanah dan bangunan rumah di atasnya (objek sengketa dikuasai oleh Hj. Siti Rohaya yaitu janda H. Sulaiman bin H. Syarif atau Tergugat 1);
5. Bahwa objek sengketa tersebut sejak meninggalnya H. Sulaiman bin H. Syarif hingga sekarang belum pernah dibagi;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan para ahli waris dari H. Sulaiman bin H. Syarif, dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum Islam;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, duplik dan redupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengakui dan membenarkan posita 1, 2, 3 gugatan Penggugat mengenai peristiwa pernikahan pertama dan kedua alm. H. Sulaiman serta anak-anak yang dilahirkannya, peristiwa perceraian alm. H. Sulaiman dengan isteri pertama serta peristiwa kematian alm. H. Sulaiman;
2. Bahwa mengenai dalil dalam posita 4 sampai dengan 11 dan posita 14 gugatan Penggugat di dalam pokok perkara (Dalam Konvensi) menurut Para Tergugat tidak sepenuhnya benar, yang benar adalah obyek I, II dan IV bukanlah termasuk Harta Bersama antara Pewaris dengan Tergugat 1 karena obyek I, II dan IV dibeli dari uang Tergugat 1 dengan suami terdahulu;
3. Bahwa mengenai dalil dalam posita 4 untuk obyek III Para Tergugat tidak menanggapi dan tidak memberikan bantahan;
4. Bahwa mengenai dalil dalam posita 12 gugatan Penggugat mengenai permohonan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa, menurut Para Tergugat tidak tepat diajukan, kekhawatiran Penggugat bagi Para Tergugat tidak cukup, Penggugat harus mampu menunjukkan indikasi obyektif tentang adanya upaya Para Tergugat untuk menghilangkan atau menggelapkan obyek sengketa, apabila Penggugat tidak mampu menunjukkannya, maka sudah seharusnya permohonan sita dari Penggugat ditolak;
5. Bahwa mengenai dalil dalam posita 13 gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar 1 juta rupiah setiap hari atas kelalaian Para Tergugat apabila tidak melaksanakan isi putusan, maka Para Tergugat berpendapat oleh karena perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap sewaktu-waktu dapat dimohonkan eksekusi, maka permohonan dwangsom yang diajukan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat dalam jawab menjawab (replik-duplik-rereplik-reduplik) dan kesimpulan, tetap dengan dalil-dalilnya masing-masing, sehingga gugatan Penggugat ada yang diakui dan ada

yang dibantah oleh Tergugat.

Dalil yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban, duplik dan redupliknya, mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat mengakui dan membenarkan posita 1, 2, 3 gugatan Penggugat mengenai peristiwa pernikahan pertama dan kedua alm. H. Sulaiman serta anak-anak yang dilahirkannya, peristiwa perceraian alm. H. Sulaiman dengan isteri pertama serta peristiwa kematian alm. H. Sulaiman;
2. Bahwa mengenai obyek III Para Tergugat tidak menanggapi dan tidak memberikan bantahan;

Dalil Yang Harus Dibuktikan

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab, baik Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat juga menyatakan tetap pada dalil jawabannya selain yang diakuinya terutama terkait peristiwa pernikahan, perceraian, kematian pewaris, anak-anak yang dilahirkan pewaris dan sebagian harta bersama serta warisan yang ditinggalkan pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil alasan gugatan yang dibantah oleh Para Tergugat, yaitu objek sengketa I, II dan IV tersebut adalah benar-benar harta bersama Pewaris (H. Sulaiman bin H. Syarif) dengan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti Suhar, sedangkan Para Tergugat juga wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan waris tersebut yaitu bahwa objek sengketa I, II dan IV tersebut bukanlah termasuk Harta Bersama antara Pewaris dengan Tergugat 1 karena obyek I, II dan IV melainkan dibeli oleh Tergugat 1 dari uang Tergugat 1 dengan suami terdahulu sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR;

Analisa Alat Bukti Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah

mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi sebagai berikut;

Bukti Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa P.1 sampai dengan P.14, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi kartu keluarga atas nama Penggugat, fotokopi akta kelahiran atas nama Penggugat, dimana ketiga bukti surat tersebut merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.1 sampai dengan P.3 ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan para Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pewaris dan Hopin, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dan Tergugat 1, serta fotokopi surat kematian atas nama H. Sulaiman bin H. Syarif merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya, maka terhadap bukti P.4, P.5 dan P.6 Majelis hakim menilai belum memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.4, P.5 dan P.6 ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti P.7 sampai dengan P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik obyek sengketa I sampai dengan IV merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya, maka terhadap bukti P.7 sampai dengan P.10, Majelis hakim menilai belum memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.7 sampai dengan P.10 ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti P.11 sampai dengan P.14 berupa fotokopi surat perintah setor dan tanda terima dokumen guna blokir sertifikat hak milik obyek sengketa I, II, III, dan IV merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.11 sampai dengan P.14 ada relevansinya dengan pokok dalil gugatan para Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi tiga orang bernama **H. Moh. Idris bin H. Syarif Makruf, SAKSI 2** dan **SAKSI 3** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUHPperdata, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPperdata, dan di bawah sumpahnya kesebelas saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUHPperdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi. Sedangkan secara materiil keterangan ketiga saksi tersebut secara rinci sebagaimana dalam Berita Acara Sidang atau duduk perkara putusan ini akan

dipertimbangkan relevansi dan kesesuaiannya dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Bukti Tergugat

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 163 HIR, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.26 dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, Tergugat II, Ita Zuhrotul Maulidya dan Devi Utami, juga fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dengan Tergugat I, Fotokopi akta kematian Pewaris, fotokopi kutipan akta kelahiran Tergugat II, akta kelahiran Ita Zuhrotul Maulidya dan akta kelahiran Devi Utami, fotokopi surat tersebut merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Adapun secara materiil bukti T.1 sampai dengan T.9 ada relevansinya dengan pokok dalil bantahan Para Tergugat, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.9, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa bukti T.10 dan T.11 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum serta tidak di hadapan pejabat yang berwenang, sengaja dibuat untuk alat bukti, sebagaimana ketentuan 1874 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta pengakuan sepihak dibawah tangan, isinya ada relevansi dengan bantahan Para Tergugat terhadap pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil akta dibawah tangan dan dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti T.12 dan T.13 berupa print out bukti transfer via Bank BNI dan bukti chat via Whatshap dibuat untuk alat bukti, sebagaimana ketentuan 1874 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dari dokumen elektronik, isinya ada relevansi dengan

bantahan Para Tergugat terhadap pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti T.14 dan T.15 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum serta tidak di hadapan pejabat yang berwenang, sengaja dibuat untuk alat bukti, sebagaimana ketentuan 1874 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta pengakuan sepihak dibawah tangan, isinya ada relevansi dengan bantahan Para Tergugat terhadap pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil akta dibawah tangan dan dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti T.16 dan T.17 berupa foto rumah dan ruko obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi Para Tergugat, dibuat untuk alat bukti, sebagaimana ketentuan 1874 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dari dokumen elektronik, isinya ada relevansi dengan bantahan Para Tergugat terhadap pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti T.18 dan T.19 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum, sengaja dibuat untuk alat bukti, sebagaimana ketentuan 1874 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, isinya ada relevansi dengan bantahan Para Tergugat terhadap pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut memenuhi syarat formil sedangkan secara materiil bukti T.18 dan T.19 akan dipertimbangkan relevansi dan kesesuaiannya dengan bantahan Para Tergugat terhadap pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa bukti T.20 sampai dengan T.26 merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti sedangkan secara materiil bukti T.20 sampai dengan T.26 akan dipertimbangkan relevansi dan kesesuaiannya dengan bantahan Para Tergugat terhadap pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi dua orang bernama **Siti Romlah binti H. Suhar** dan **Hj. Sifa binti H. Niti**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kedua saksi Para Tergugat tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Para Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi. Sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut secara rinci sebagaimana dalam Berita Acara Sidang atau duduk perkara putusan ini akan dipertimbangkan relevansi dan kesesuaiannya dengan bantahan Para Tergugat terhadap pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat;

Agama dan Meninggalnya Pewaris

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Pewaris bernama H. Sulaiman bin H. Syarif semasa hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, dan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 karena sakit;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawaban tertulisnya membenarkan atau mengakui secara murni bahwa Pewaris bernama H. Sulaiman bin H. Syarif semasa hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam dan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, T.5 da, T.6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat,

diperoleh fakta bahwa Pewaris bernama H. Sulaiman bin H. Syarif semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 karena sakit serta tetap dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan pasal 174 HIR, Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti Pewaris bernama H. Sulaiman bin H. Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 karena sakit, dan semasa hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam.

Para Ahli Waris dari H. Sulaiman bin H. Syarif

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pewaris bernama H. Sulaiman bin H. Syarif semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali yaitu pernikahan pertama dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Hopin alias Hj. Hopin Familawati binti Abd. Rohman sekitar tahun 1995, kemudian keduanya bercerai pada tahun 2000, dan dalam pernikahan pertamanya ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama PENGGUGAT lahir pada tanggal 22 Juni 1997, kemudian setelah bercerai dengan isteri pertama, H. Sulaiman menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor 047/47/IV/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Wonoasih, dan dalam pernikahannya ini keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama TERGUGAT 2 lahir pada tanggal 15 Pebruari 2002;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat terkait ahli waris dari Pewaris tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat merupakan anak kandung Pewaris (H. Sulaiman bin H. Syarif) dan Hj. Hopin alias Hj. Hopin Familawati binti Abd. Rohman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, T.5, dan T.7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat,

diperoleh fakta bahwa Tergugat I merupakan isteri sah atau janda mati dari Pewaris (H. Sulaiman bin H. Syarif);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat II merupakan anak kandung Pewaris (H. Sulaiman bin H. Syarif) dan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan T.6 diperoleh fakta bahwa Pewaris bernama H. Sulaiman bin H. Syarif meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 karena sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan hukum al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 11 dan pasal 174 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 174 HIR, maka Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan yang berhak menjadi ahli waris dari H. Sulaiman bin H. Syarif adalah anak-anak dan istri Pewaris masing-masing bernama :

1. PENGGUGAT (anak kandung pewaris);
2. TERGUGAT 2 (anak kandung pewaris);
3. Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar (isteri pewaris);

Harta Waris H. Sulaiman bin H. Syarif

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan H. Sulaiman bin H. Syarif semasa hidupnya mempunyai harta bersama dengan isterinya yang bernama Hj Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 440/Wonoasih atas nama Haji Sulaiman dan Hajjah SITI ROHAYA luas 412 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : H. Amari
Timur : Lufiah
Selatan : Jalan Raya
Barat : H. Amari

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I**

- b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 497/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA luas --- dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara : Bengkok
Timur : Saluran Air
Selatan : Iftitah Hidayati
Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

- c. Sebidang Tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak milik nomor 01777/Pakistaji atas nama H. Sulaiman luas 315 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Joni CS
Timur : Jalan
Selatan : Hak Yasan
Barat : Buni

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III

- d. Sebidang Tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor 501/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah SITI ROKAYA dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara : Suwarti
Timur : Saluran air
Selatan : Samari
Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV

Dimana obyek tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang berhak;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan pengakuan berkualifikasi yaitu :

1. Bahwa menurut Para Tergugat dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan perolehan obyek sengketa sebagai harta bersama Pewaris dengan Tergugat I tidak sepenuhnya benar, yang benar bahwa obyek sengketa I, II dan IV perkara a quo bukanlah harta bersama Pewaris dengan Tergugat I;
2. Bahwa Para Tergugat sangat memahami berbagai teori, dasar hukum dan peraturan-peraturan perundangan yang mengatur mengenai harta yang diperoleh dalam perkawinan yang pada pokoknya segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian yakni jika uang pembelian barang tersebut berasal dari masing-masing, atau dari uang tabungan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta semacam ini tetap menjadi milik pribadi suami atau isteri yang memiliki uang pembelian tersebut, hal ini didasarkan kepada yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1974 tanggal 16 Desember 1975, dan obyek I, II dan IV adalah dibeli dari uang Tergugat I dengan suami terdahulu;
3. Bahwa mengenai obyek III Para Tergugat tidak menanggapi dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat dalam replik, duplik, rereplik, reduplik serta kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil-dalilnya masing-masing, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Obyek Sengketa I

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, hasil pemeriksaan Disente langsung ke lokasi obyek sengketa dan hasil pemeriksaan disente sebagai konfirmasi akurasi surat dan data lengkap mengenai obyek sengketa yang termaktub dan terhimpun secara komprehensif dan aktif di ATR/BPN Kota Probolinggo diiperoleh fakta bahwa tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 440/Wonoasih atas nama Haji Sulaiman dan Hajjah Siti Rohaya

diperoleh pada tahun 2005 ketika dalam masa pernikahan Pewaris dengan Hj. Siti Rohaya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat tanah dan bangunan tersebut atas nama H. Sulaiman dan Hj. Siti Rohaya, namun perolehan tanah tersebut yang membeli adalah H. Suhar (ayah Hj. Siti Rohaya) yang membelikan tanah itu untuk anaknya/Hj. Siti Rohaya, dan H. Suhar yang transaksi langsung jual beli dengan Hj. Sifa (pemilik tanah sebelumnya atau penjual), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat proses bangunan di atas tanah Serifikat Hak Milik nomor 440/Wonoasih tersebut dilakukan oleh H. Suhar, Hj. Siti Rohaya dan H. Sulaiman, dan saksi II Para Tergugat juga menerangkan sempat terjadinya perdebatan di xxxxxxxx mengenai pembubuhan nama Pewaris dalam proses balik nama Sertifikat tersebut dimana Pewaris menginginkan namanya masuk pada obyek tersebut sedangkan Hj. Siti Rohaya sempat merasa keberatan atas keinginan pewaris tersebut, namun tidak diperoleh fakta di persidangan mengenai sumber dana bangunan di atas tanah tersebut secara pasti;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan majelis hakim ke Kantor ATR/BPN Kota Probolinggo diperoleh fakta hukum Hak Milik Nomor 440 seluas 412 M2 atas nama Haji Sulaiman dan Hajjah Siti Rohaya, surat ukur Nomor 8/Wonoasih 2022 tanggal 24 Agustus 2022, Jual Beli tanggal 4 Oktober 2005 PPAT Sunarko, S.H Akta Jual Beli 257/2005 tanggal 1 September 2005 dibeli dari Hj. Sifa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Amari
- Sebelah Timur : H. Ahmad Amari
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Prof. Hamka
- Sebelah Barat : Sahroni

Status obyek tersebut tidak ada catatan agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti objek sengketa I yang berupa bangunan yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Wonoasih luas 412 M2 merupakan harta

bersama Pewaris dan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar selama dalam pernikahannya yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris, adapun tanah pada obyek I Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Wonoasih luas 412 M2 itu ditetapkan sebagai harta milik Hj. Siti Rohaya;

Obyek sengketa II

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, T.14, T.15, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, hasil pemeriksaan Disente langsung ke lokasi obyek sengketa dan hasil pemeriksaan disente sebagai konfirmasi akurasi surat dan data lengkap mengenai obyek sengketa yang termaktub dan terhimpun secara komprehensif dan aktif di ATR/BPN Kota Probolinggo diperoleh fakta bahwa tanah sawah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah Siti Rohaya diperoleh pada tahun 2005 ketika dalam masa pernikahan Pewaris dengan Hj. Siti Rohaya, namun berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat atas nama Siti Romlah binti H. Suhar bahwa perolehan tanah tersebut uangnya dibayarkan dari pengembalian hutang saksi Tergugat Siti Romlah yang berhutang kepada Tergugat 1 sebesar 250 juta pada tahun 1998 dan baru dibayar pada tahun 2005 untuk pembelian tanah sawah obyek sengketa II dan obyek sengketa IV perkara ini dan menurut saksi I Siti Romlah transaksi pembelian tanah sawah ini di lakukan di rumah Hj. Siti Rohaya dan dibeli oleh Hj. Siti Rohaya dari bapak H. Nurwahid;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan majelis hakim ke Kantor ATR/BPN Kota Probolinggoi diperoleh fakta hukum Hak Milik Nomor 497 seluas 3543 M2 atas nama Hj. Siti Rokaya, surat ukur Nomor 452/1997 tanggal 29 Maret 1997, Jual Beli Nomor 4/2005 tanggal 6 Januari 2005 PPAT Sunarko, S.H Akta Jual Beli 257/2005 tanggal 1 September 2005 dibeli dari H. Nurwahid Markasan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bengkok
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Iftitah Hidayati

- Sebelah Barat : Jalan

Status obyek tersebut tidak ada catatan agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan Para Tergugat mampu mematahkan dalil-dali Penggugat bahwa objek sengketa II yang berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 497 luas 3543 M2 atas nama Hj. Siti Rohaya bukan merupakan harta bersama Pewaris dan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar, obyek sengketa II ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai harta milik Hj. Siti Rohaya;

Obyek Sengketa III

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa III ini Para Tergugat dalam jawaban, duplik dan redupliknya tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat dan tidak memberikan bantahannya;

Menimbang, bahwa sikap Para Tergugat terhadap obyek sengketa III yang tidak memberikan tanggapan dan tidak ada bantahan atasnya dapat dainggap Para Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat tersebut, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972, dan beerdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan majelis hakim ke Kantor ATR/BPN Kota Probolinggoi diperoleh fakta hukum yaitu tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 1777 luas 315 M2 atas nama H. Sulaiman Surat Ukur Nomor 1225/Pakistaji/2020 tanggal 11 September 2020, asal tanah Leter C Nomor 269 persil 67 kelas D1 terdaftar tanggal 16 September 2020, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Juni, Budiono, Abdul Fatah
- Sebelah Timur : Hak Yasan
- Sebelah Selatan : Hak Yasan
- Sebelah Barat : Buni

Status obyek tersebut tidak ada catatan agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti objek sengketa III yang berupa tanah sawah Hak Milik Nomor 1777 luas 315 M2 atas nama Hj. Sulaiman Surat Ukur Nomor 1225/Pakistaji/2020 tanggal 11 September 2020, asal tanah Leter C Nomor 269 persil 67 kelas D1 terdaftar tanggal 16 September 2020, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Juni, Budiono, Abdul Fatah
- Sebelah Timur : Hak Yasan
- Sebelah Selatan : Hak Yasan
- Sebelah Barat : Buni

merupakan harta bersama Pewaris dan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar selama dalam pernikahannya yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris;

Obyek sengketa IV

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, T.14, T.15, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, hasil pemeriksaan Disente langsung ke lokasi obyek sengketa dan hasil pemeriksaan disente sebagai konfermasi akurasi surat dan data lengkap mengenai obyek sengketa yang termaktub dan terhimpun secara komprehensif dan aktif di ATR/BPN Kota Probolinggo diiperoleh fakta bahwa tanah sawah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 501/Jrebeng Kidul atas nama Hajjah Siti Rohaya diperoleh pada tahun 2005 ketika dalam masa pernikahan Pewaris dengan Hj. Siti Rohaya, namun berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat atas nama Siti Romlah binti H. Suhar bahwa perolehan tanah tersebut uangnya dibayarkan dari pengembalian hutang saksi Tergugat Siti Romlah yang berhutang kepada Tergugat 1 sebesar 250 juta pada tahun 1998 dan baru dibayar pada tahun 2005 untuk pembelian tanah sawah obyek sengketa II dan obyek sengketa IV perkara ini dan menurut saksi I Siti Romlah transaksi pembelian tanah sawah ini di lakukan di rumah Hj. Siti Rohaya dan dibeli oleh Hj. Siti Rohaya dari bapak H. Nurwahid;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat

(*descente*) yang dilakukan majelis hakim ke Kantor ATR/BPN Kota Probolinggo diperoleh fakta hukum Hak Milik Nomor 501 seluas 1678 M2 atas nama Hj. Siti Rokaya, surat ukur Nomor 456/1997 tanggal 29 Maret 1997, Jual Beli Nomor 183/2004 tanggal 16 Desember 2004 PPAT Sunarko, S.H terdaftar tanggal 4 Januari 2005 dibeli dari H. Nurwahid Markasan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Suwarti
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Samari dan Nurma Unsiana
- Sebelah Barat : Jalan

Status obyek tersebut tidak ada catatan agunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan Para Tergugat mampu mematahkan dalil-dali Penggugat bahwa objek sengketa IV yang berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 501 luas 1678 M2 atas nama Hj. Siti Rohaya bukan merupakan harta bersama Pewaris dan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar, obyek sengketa IV ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai harta milik Hj. Siti Rohaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 440 luas 412 M2 atas nama Haji Sulaiman dan Hajjah Siti Rohaya yang terletak di Jl. Prof Hamka Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Amari
 - Sebelah Timur : H. Ahmad Amari
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Prof. Hamka
 - Sebelah Barat : Sahroni
2. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 1777 luas 315 M2 atas nama Hj. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Juni, Budiono, Abdul Fatah
- Sebelah Timur : Hak Yasan
- Sebelah Selatan : Hak Yasan
- Sebelah Barat : Buni

Merupakan harta bersama Pewaris dan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa aturan perundang-undangan terkait, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1) menjelaskan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Kompilasi Hukum Islam
 - Pasal 96 ayat (1) menjelaskan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
 - Pasal 97 menjelaskan Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
 - Pasal 171 huruf d dan e menjelaskan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat oleh karena objek sengketa tersebut merupakan harta yang diperoleh selama dalam pernikahan Pewaris dengan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar dan belum pernah dibagi sebagai harta bersama, maka yang menjadi hak Pewaris terhadap objek sengketa tersebut adalah setengah bagian, sedangkan setengah bagian lainnya adalah milik Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa saat meninggalnya Pewaris tidak ada wasiat dan hutangnya serta biaya pengurusan jenazah, sehingga tidak ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk hal tersebut, serta tidak ada harta bawaan Pewaris.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan harta waris Pewaris adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa I berupa bangunan rumah dan toko di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 440 seluas 412 M2 an. Haji Sulaiman dan Hajjah Siti Rohaya dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek sengketa III berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1777 seluas 315 M2 atas nama H. Sulaiman.

Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan hukum al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 11 dan 12 dan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari Pewaris (H. Sulaiman bin H. Syarif) dan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar sebagai istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau $\frac{2}{16}$ dari harta waris ;
2. Fereizqo Ahmad Sulaiman bin H. Sulaiman sebagai anak laki-laki mendapat bagian sisa (ashobah) yaitu $\frac{7}{16}$ dari harta waris;
3. Fitra Rizky Sulaiman bin H. Sulaiman sebagai anak laki-laki mendapat bagian sisa (ashobah) yaitu $\frac{7}{16}$ harta waris;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan di atas, objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dan Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar telah ditetapkan masing-masing memperoleh setengah bagian dari objek sengketa tersebut sebelum dibagi waris dibagi terlebih dahulu harta bersama sesuai dengan bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat yang bermohon untuk diletakkan sita atas obyek sengketa dan dipersidangan Penggugat tidak menunjukkan kesungguhannya terhadap dalil-dalil yang disampaikan, maka

permohonan sita dari Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan dalam perkara a quo, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo berupa tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 791/K/SIP/1973 tanggal 26 Pebruari 1973, maka tuntutan uang dwangsom atau uang paksa terhadap perkara a quo dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat yang memohon kepada Pengadilan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, terhadap petitum di atas oleh karena syarat dapat dijatuhkannya putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR tidak terpenuhi, maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi putusan ini dianggap tidak relavan dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rekonpensi ini semula Para Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Rekonvensi, Majelis berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 132 HIR, yakni diajukan pada tahap jawaban, maka Majelis berpendapat, oleh karena gugatan Rekonvensi a quo telah memenuhi syarat formil, maka Majelis menyatakan gugatan Rekonvensi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi disamping menjawab pokok perkara dalam Rekonvensi, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi I adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi I, telah dikarunia seorang anak bernama : Fitra Rizky Sulaiman;
- Bahwa sebelum menikah dengan H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm), Penggugat Rekonvensi I berstatus sebagai Janda yang hidup dengan 2 (dua) orang anak, bernama :

➤ ITA ZUHROTUL MAULIDYA, Lahir di Probolinggo pada tanggal 07 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan.

➤ DEVI UTAMI, Lahir di Probolinggo pada tanggal 20 Juni 1994, Jenis kelamin Perempuan.

- Bahwa pasca pernikahan, H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Penggugat Rekonvensi I juga hidup bersama-sama kedua orang anak bawaan Penggugat Rekonvensi I tersebut mulai mereka masih kecil sampai dewasa;
- Bahwa sebelum H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) menikah dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi I, H. Sulaiman juga telah berstatus sebagai duda dan pernah menikah sah dengan Hj. Hopin (istri

terdahulu) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Fereizqo Ahmad Sulaiman, Umur $\pm$ 26 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki.

- Bahwa pernikahan H. Sulaiman dengan Hj. Hopin akhirnya kandas pada Tahun 2000, sebagaimana Akta Cerai No.28/AC/2000/PA.Prob.
- Bahwa H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) telah wafat pada 12 Juni 2023. Sehingga H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dalam gugatan rekonvensi a quo disebut sebagai PEWARIS. Dan para pihak sebagaimana tersebut dibawah ini adalah ahli waris dari H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) yang berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) :

a) Hj. SITI ROHAYA

b) FITRA RIZKY SULAIMAN

c) FEREIZQO AHMAD SULAIMAN

- Bahwa Para Anak Tiri dari H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm)/Pewaris memang bukan termasuk sebagai golongan Ahli Waris, namun harus juga mendapatkan bagian Wasiat Wajibah dari harta warisan Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm).
- Bahwa selama perkawinan H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Hj. Hopin (istri terdahulu, sebelum beristri Penggugat Rekonvensi I), telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas $\pm$ 120 m² yang terletak di Dusun Krajan Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, dengan batas – batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : P. Miskono

Barat : H. Mulyo

Selatan : P. Narji

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I. Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 30 m² yang terletak di Dusun Krajan Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, dengan batas – batas :

Utara : Mistari

Timur : H. Herlan

Barat : Gunawi

Selatan : Jalan Ir. Sutami

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II. Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) sebagai Pewaris mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian atas Obyek Sengketa I dan II. Sehingga $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Pewaris tentu saja harus beralih hak kepada Ahli Waris H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm).
- Bahwa apa yang menjadi bagian Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm), sejak H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) wafat sampai dengan diajukannya gugatan rekonvensi a quo belum pernah dibagi sebagai harta warisan.
- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi pernah membicarakan secara kekeluargaan mengenai harta gono-goni bersama Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mau membaginya;

Berdasarkan uraian alasan / dalil – dalil tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) wafat pada tanggal 12 Juni 2023.
3. Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Ahli Waris Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm).
4. Menetapkan ITA ZUHROTUL MAULIDYA dan DEVI UTAMI adalah anak tiri Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm).

5. Menetapkan : Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah harta bersama antara H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dengan Hj. Hopin yang belum dibagi.
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (diktum No.5) adalah menjadi hak/bagian H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm), dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak/bagian Hj. Hopin.
7. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang merupakan hak dari H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) sebagaimana diktum No.6 adalah harta peninggalan/waris dari H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) yang harus dibagi waris sesuai kadar/bagian kepada masing-masing Ahli Waris Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) dan para anak tiri Pewaris/H. Sulaiman bin H. Syarif (Alm) sebagaimana Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkan bagian masing – masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik/ gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas, mohon telah dianggap terurai dan tertulis ulang di dalam rekonpensi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak memiliki hubungan/koneksitas dengan obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat Konpensi;
3. Bahwa, dalam perkara rekonpensi mengenai obyek sengketa juga tidak dijelaskan obyek sengketa tersebut milik siapa yang kemudian Para Penggugat Rekonpensi mengklaim jika Obyek Sengketa harus dibagi waris;
4. Bahwa, menanggapi rekonpensi nomor 1 sampai dengan nomor 4 tidak perlu ditanggapi lebih jauh;

5. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 5 dan nomor 6 Tergugat Reconpensi tidak menau soal itu. Sebab, tidak ada hubungan antara kedua anak tiri tersebut dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 7 adalah benar, namun tidak ada keterkaitan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 8 adalah benar yang mana setelah kandas, Alm. H. Sulaiman menikah dengan **sahabat** Hj. Hopin yakni Tergugat 1;
8. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 10 adalah tidak benar. Kedua anak tiri tersebut bukan merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan dari Alm. H. Sulaiman. Bilamana Penggugat Reconpensi mendalilkan harus mendapatkan waris dari regulasi wasiat wajibah, maka yang demikian haruslah Penggugat Reconpensi **membaca terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wasiat wajibah**;
9. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 11 adalah tidak benar. Obyek sengketa dalam reconpensi tersebut merupakan harta peninggalan dari keluarga Hj. Hopin sedangkan Obyek sengketa 2 merupakan milik Hj. Hopin setelah pernikahan antara Alm. H. Sulaiman dengan Hj. Hopin putus karena perceraian. Dan hal tersebut akan dibuktikan pada saat persidangan kelak;
10. Bahwa, menanggapi reconpensi nomor 12, nomor 13 dan nomor 14 adalah tidak benar karena harta yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan harta bersama;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Tergugat Reconpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Reconpensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Reconpensi dibantah, maka kepada Penggugat Reconpensi dibebankan wajib bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat Reconpensi di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa Petitum 2 sampai dengan Petitum 3 gugatan rekonsensi ini telah dipertimbangkan majelis hakim dalam pertimbangan konsensi sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan kembali karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Petitum 3 Para Penggugat Rekonsensi mohon kedua anak bawaan Penggugat Rekonsensi 1 ditetapkan sebagai anak tiri Pewaris, dimana permohonan Penggugat Rekonsensi 1 ini berhubungan dengan hak wasiat wajibah anak tiri terhadap harta peninggalan Pewaris, dan dalam pertimbangan eksepsi serta dalam konsensi sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa anak tiri tidak memperoleh bagian waris dari Pewaris, maka petitum 3 Para Penggugat Rekonsensi ini sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 5 sampai dengan 8 Para Penggugat Rekonsensi mohon obyek sengketa 1 dan 2 gugatan rekonsensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pewaris (H. Sulaiman bin H. Syarif) dengan Hj. Hopin yang setengah bagian merupakan hak bagian H. Sulaiman dan setengahnya merupakan bagian Hj. Hopin, dan bagian H. Sulaiman menjadi harta peninggalan H. Sulaiman yang harus dibagi kepada ahli warisnya, Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak bagian waris masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut di persidangan Para Penggugat Rekonsensi menyampaikan bukti T.16 dan T.17 yang berupa foto wujud fisik rumah dan toko obyek sengketa 1 dan 2 gugatan ini, Para Penggugat Rekonsensi tidak menyampaikan bukti surat kepemilikan yang sah atau bukti-bukti lain atas kedua obyek tersebut, saksi-saksi Para Penggugat Rekonsensi juga tidak bisa memberikan keterangan yang menunjukkan kedua obyek tersebut adalah merupakan harta bersama Pewaris dengan Hj. Hopin,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka majelis hakim menilai terhadap petitum 5 sampai dengan 8 ini Para Penggugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, sehingga sepatutnya

untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada intinya maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonpensi bermohon kepada majelis hakim untuk menyatakan peristiwa kematian pewaris (H. Sulaiman) pada petitum 2 dan mohon penetapan ahli waris pada petitum 3 serta mohon penetapan anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah Pewaris pada petitum 4 dimaksudkan untuk pembagian harta waris terhadap obyek sengketa 1 dan 2 gugatan a quo, maka oleh karena unsur kewarisan itu ada 3, yaitu adanya Pewaris, ahli waris dan harta warisan, ketiga unsur komulatif satu sama lain, maka oleh karena majelis sudah menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi dalam petitum 5 sampai dengan 8 mengenai obyek sengketa sebagai harta peninggalan Pewaris, maka petitum 2 dan 3 dalam gugatan rekonpensi ini sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan dalam gugatan rekonpensi ini dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara gugatan waris bukan merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan sebagaimana pasal 49 ayat 1 huruf (a) sehingga terkait pembebanan biaya perkara ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR kedua belah pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dapat secara bersama-sama atau tanggung renteng dibebani membayar biaya perkara tersebut.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Sulaiman bin H. Syarif (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Sulaiman bin H. Syarif adalah:
 - 3.1** Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar (istri Pewaris);
 - 3.2** Fereizqo Ahmad Sulaiman bin H. Sulaiman (anak kandung Pewaris);
 - 3.3** TERGUGAT 2 (anak Pewaris);
4. Menetapkan harta waris peninggalan H. Sulaiman bin H. Syarif adalah :
 - 4.1 Bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 440 luas 412 M² atas nama Haji Sulaiman dan Hajjah Siti Rohaya yang terletak di Jl. Prof Hamka Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Amari
 - Sebelah Timur : H. Ahmad Amari
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Prof. Hamka
 - Sebelah Barat : Sahronisetelah dikurangi 1/2 (seperdua) atau setengah bagian sebagai harta bersama hak istri, sehingga harta waris Pewaris sebesar 1/2 (seperdua) dari harta peninggalan Pewaris tersebut.
 - 4.2. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 1777 luas 315 M² atas nama Hj. Sulaiman yang terletak di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Juni, Budiono, Abdul Fatah
 - Sebelah Timur : Hak Yasan
 - Sebelah Selatan : Hak Yasan
 - Sebelah Barat : Bunisetelah dikurangi 1/2 (seperdua) atau setengah bagian sebagai harta

bersama hak istri, sehingga harta waris Pewaris sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta peninggalan Pewaris tersebut.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Sulaiman bin H. Syarif adalah:

5.1 Hj. Siti Rohaya alias Hj. Siti Rokaya binti H. Suhar sebagai istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau $\frac{2}{16}$ dari harta waris;

5.2 Fereizgo Ahmad Sulaiman bin H. Sulaiman sebagai anak laki-laki mendapat bagian sisa (ashobah) yaitu $\frac{7}{16}$ dari harta waris;

5.3 Fitra Rizky Sulaiman bin H. Sulaiman sebagai anak laki-laki mendapat bagian sisa (ashobah) yaitu $\frac{7}{16}$ dari harta waris;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dan menguasai dari harta waris tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, jika tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada ahli waris menurut bagian masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.426.000,00,- (tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah oleh Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H., sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi secara elektronik;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota
ttd

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	56.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.090.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.426.000,00

(tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)